



DR HAB. INŻ. PAWEŁ HANUS, PROF. AGH

Procedury geodezyjno- prawne określania granic gruntów

GiG, 8 października 2026 r. · warsztaty

Program szkolenia

8 października 2026 r., godz. 9:00–14:00

1. Podziały nieruchomości

- a) tryby i warunki realizacji podziału
- b) dokumentacja dla poszczególnych trybów
- c) stabilizacja punktów granicznych w poszczególnych trybach

2. Pomiar linii brzegu (- kolejne szkolenie)

- a) procedury pomiaru linii brzegu
- b) pomiar w trybie § 33a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, dokumentacja pomiaru, wybrane przykłady

Część wykładowa · 9:00–12:00

punkty 1–2 programu

Przerwa · 12:00–12:30

Część warsztatowa · 12:30–14:00

omówienie pytań zgłoszonych przez uczestników przy rejestracji



CZĘŚĆ 1

Podziały nieruchomości

Tryby i warunki realizacji podziału · dokumentacja dla
poszczególnych trybów · stabilizacja punktów
granicznych w poszczególnych trybach

GiG, 8 października 2026 r.



1A

Tryby i warunki realizacji podziału

Tryb UGN, tryb „rolny”, tryb sądowy · warunki podziału
w trybie UGN · etapy podziału

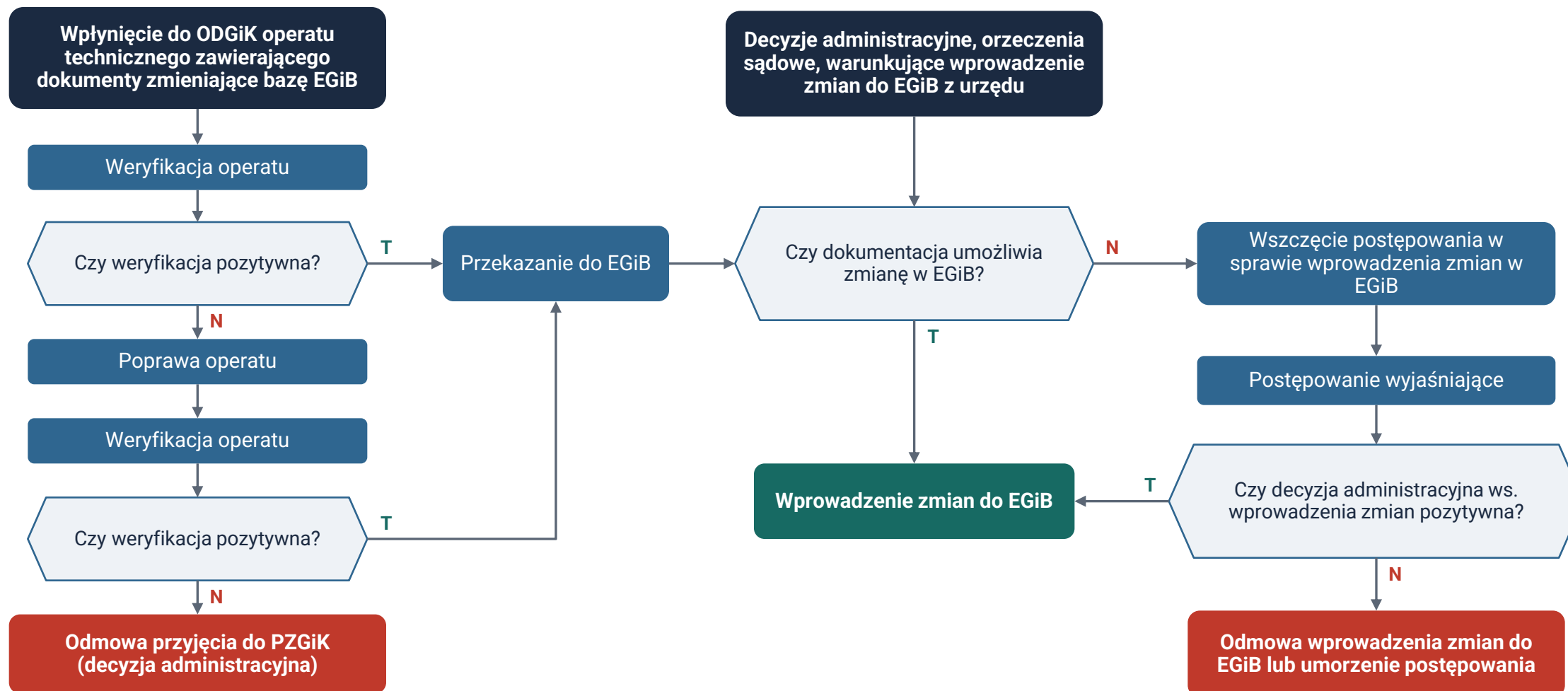
GiG, 8 października 2026 r.

Tryby podziału nieruchomości

- **Tryb ustawy o gospodarce nieruchomościami** (administracyjny)
 - art. 92 ust. 1 UGN: Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni **mniej niż 0,3000 ha**.
- **Tryb „rolny”** – gdy nie mają zastosowania przepisy UGN
- **Tryb „sądowy”** – np. w sprawach o własność

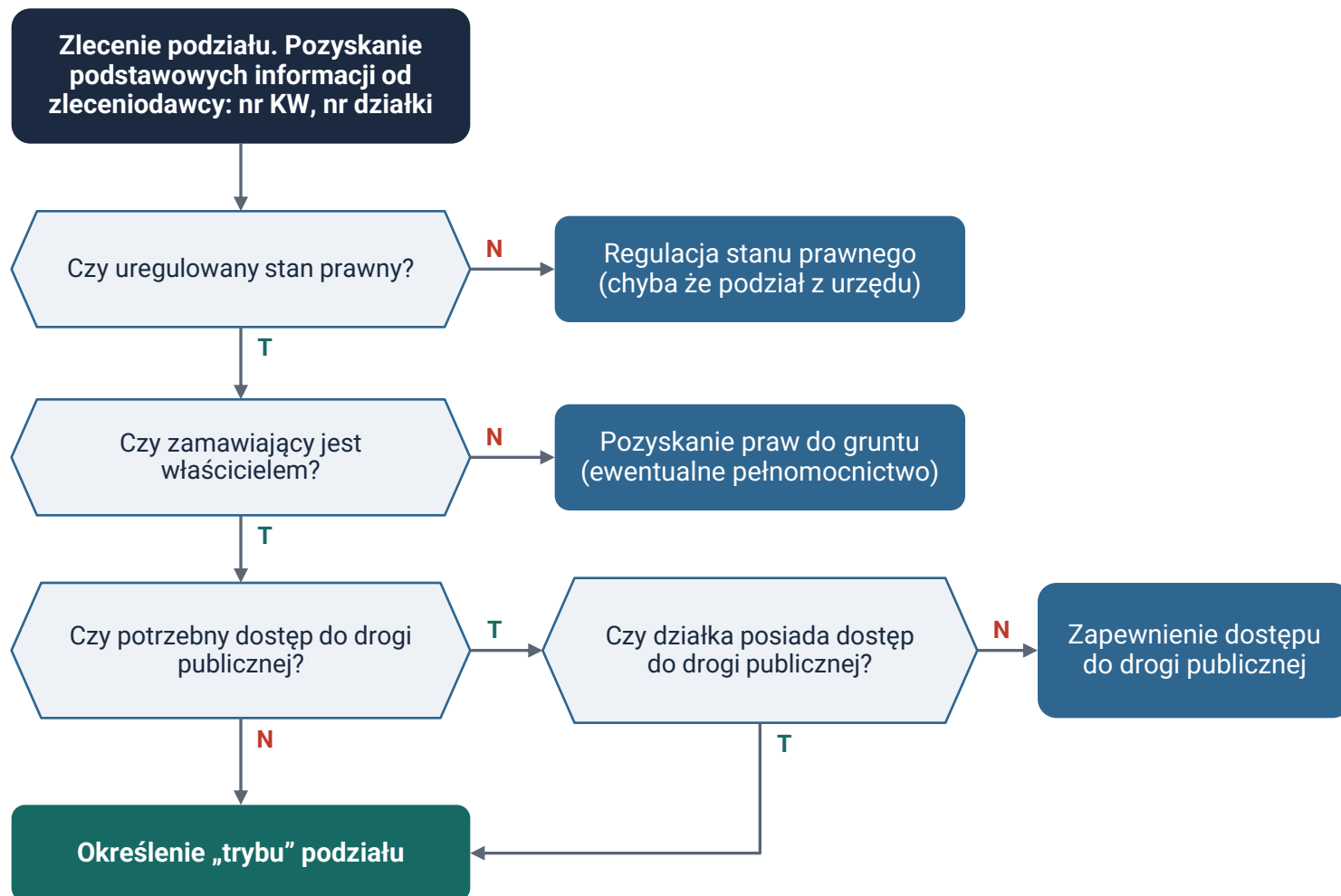
Zmiany w bazie EGiB – model ogólny

Aktualizacja obiektów EGiB materiałami zasobu – ogólny model procesu



Podział – czynności wstępne

Sprawdzenie możliwości podziału · czynności fakultatywne, najczęściej realizowane przez geodetę



Art. 113 UGN

6. Przez nieruchomość o **nieuregulowanym stanie prawnym** rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

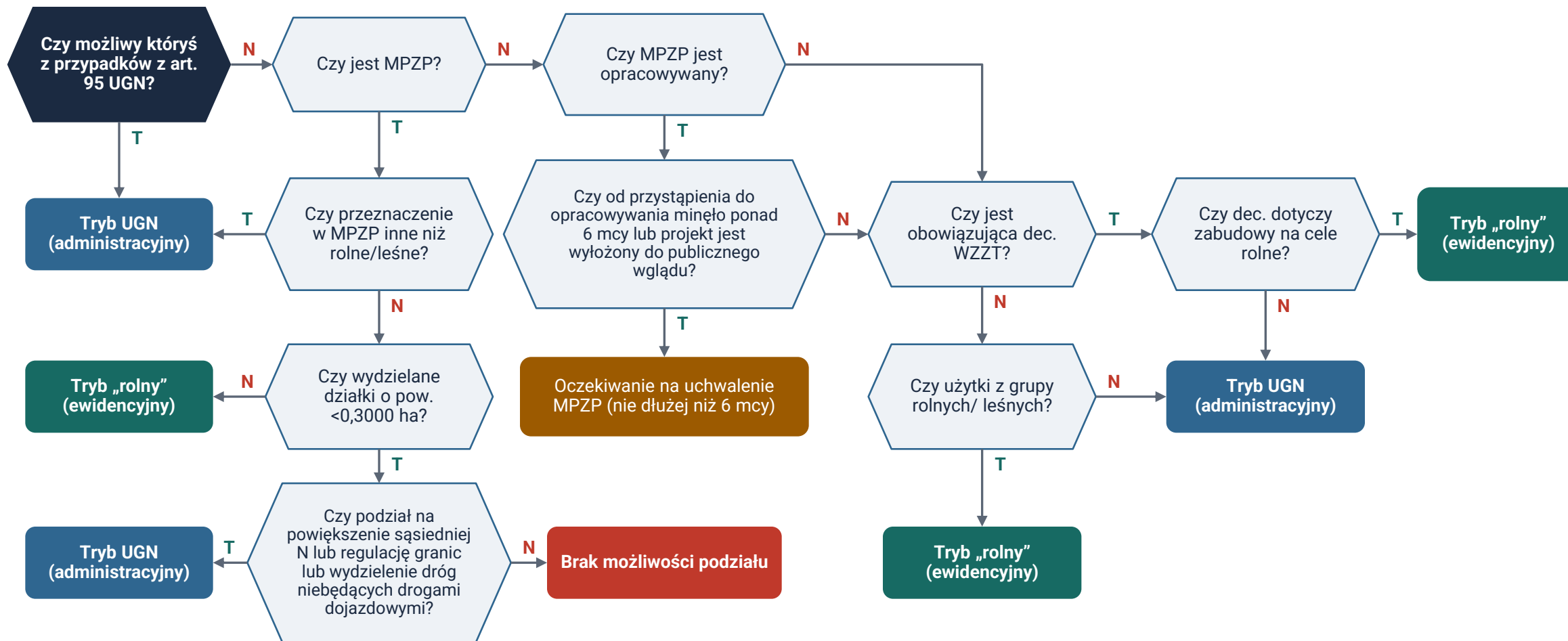
7. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Art. 93 UGN

3. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Przepisu nie stosuje się w odniesieniu do projektowanych do wydzielenia działek gruntu stanowiących części nieruchomości, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 (pkt 6 przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;)

Podział – określenie trybu podziału

Czynności fakultatywne, najczęściej realizowane przez geodetę





1A · TRYBY I WARUNKI PODZIAŁU

Dostęp do drogi publicznej

Pojęcie dostępu do drogi publicznej (art. 2 pkt 14 UGN) ·
dojścia i dojazdu do działek budowlanych (§ 14 rozp.
WT) · drogi pożarowe: wymagania, położenie, parametry



ORZECZENIE

Wyrok NSA

z dnia 20 października 2020 r.
sygn. akt II OSK 2405/20
dostęp do drogi publicznej
(art. 95 pkt 1 i 7 UGN)

„

1. Dostęp do drogi publicznej w świetle przepisu art. 2 pkt 14 ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to **nie tylko dostęp faktyczny, ale i prawny**. Dostęp prawny winien wynikać wprost z przepisu prawa, czynności prawnej bądź orzeczenia sądowego, zaś faktyczny musi rzeczywiście zapewniać możliwość przejścia i przejazdu do drogi publicznej. **Dostęp ten nie może być tylko hipotetyczny, ale ma być realny.**

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych



ORZECZENIE

Wyrok NSA

z dnia 20 października 2020 r.
sygn. akt II OSK 2405/20
*dostęp do drogi publicznej –
drogi wewnętrzne*



2. Prze
kwietn
odpow
spełni
urząd
ustaw
do dr
rozpor
intenc
budyn
**nieza
dostęp**

Centralna

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

[Dziennik Ustaw](#) / [2002](#) / [75](#) / poz. 690

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tekst ogłoszony: [D20020690.pdf](#) 
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-06-15
Data wydania: 2002-04-12
Data wejścia w życie: 2002-12-16
Data uchylenia: 2026-09-21
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY

Podstawa prawna (1)

Podstawa prawna z art. (1)

Akty uchylone (4)

Informacja o tekście jednolitym (3)

Akty zmieniające (15)

Uchylenia wynikające z (1)

Adres publikacyjny	Data:	Status	Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1696	2026-09-21	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami



PRZEPIS

§ 14 ust. 1–2

rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki
(2002) · dojdzie i dojazd

*kontekst: art. 95 pkt 1 i 7 UGN –
korzystanie z budynku*

1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojdzie i dojazd umożliwiające dostępow do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych.

Szerokość jezdni stanowiącej dojazd **nie może być mniejsza niż 3 m**.

2. Dopuszcza się zastosowanie dojdzie i dojazdu do działek budowlanych w postaci **ciągu pieszo-jezdnego**, pod warunkiem że ma on szerokość **nie mniejszą niż 5 m**, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie



PRZEPIS

§ 14 ust. 3–4

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (2002) · dojście i dojazd

kontekst: art. 95 pkt 1 i 7 UGN – korzystanie z budynku

3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, **funkcję tę mogą spełniać dojścia**, pod warunkiem że ich szerokość **nie będzie mniejsza niż 4,5 m**.

4. Dojścia i dojazdy do budynków, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie



Droga pożarowa – wymagania przy budynkach mieszkalnych

§ 12 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z 2009 r. w świetle klasyfikacji wysokości budynków (§ 8 WT)

NIE WYMAGA DROGI POŻAROWEJ

Budynek niski

- do 12 m nad terenem lub **mieszkalny do 4 kondygnacji** nadziemnych
- obejmuje **budynki jednorodzinne** i niskie wielorodzinne (ZL IV)
- wyjątek: budynek niski ZL V (zamieszkania zbiorowego) z ponad 50 miejscami noclegowymi – pkt 5 lit. b

WYMAGA DROGI POŻAROWEJ · § 12 UST. 1 PKT 2

Budynek średniowysoki i wyższy

- **średniowysoki**: 12–25 m lub mieszkalny 5–9 kondygnacji
- **wysoki**: 25–55 m lub mieszkalny 10–18 kondygnacji
- **wysokościowy**: powyżej 55 m

§ 12 ust. 1 pkt 3–4 (strefy produkcyjne i magazynowe) nie dotyczą budynku mieszkalnego.

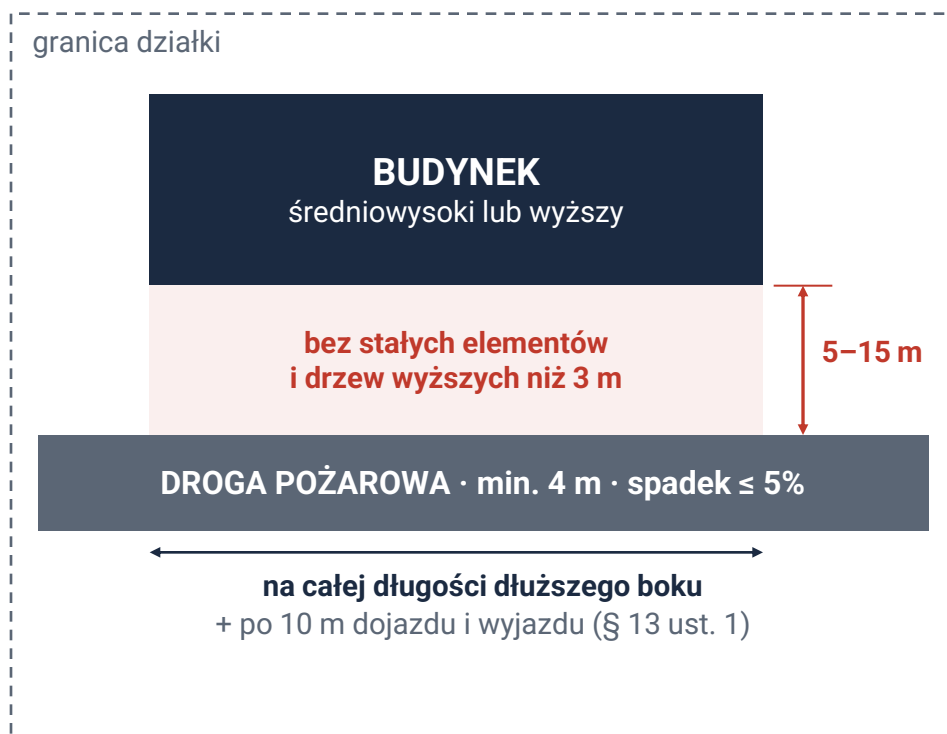
ZNACZENIE DLA PODZIAŁU

Przy budynku średniowysokim lub wyższym wydzielana działka musi **pomieścić drogę pożarową albo zapewnić do niej dojazd** (np. drogą wewnętrzną lub służebnością). Wpływa to na przebieg granic i szerokość dojazdu.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030); grupy wysokości: § 8 rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Droga pożarowa – położenie względem budynku

§ 12 ust. 2, 3 i 6 rozporządzenia MSWiA z 2009 r.



ZASADA · § 12 UST. 2

Wzdłuż **dłuższego boku**, na **całej długości** (krótszy bok ponad 60 m – z dwóch stron). Krawędź drogi **5–15 m od ściany**; pomiędzy nie mogą stać elementy ani drzewa wyższe niż 3 m.

WARUNKI LOKALNE · § 12 UST. 3

Dostęp do **30% obwodu** (rozpiętość do 60 m), **50%** (ponad 60 m) albo **100% elewacji frontowej** w zabudowie pierzejowej.

DOJAZD DO OKIEN · § 12 UST. 6 PKT 2

Przy spełnieniu łącznie warunków ust. 6 wystarczy droga **5–10 m od rzutu okien** wskazanych w pkt 1, bez przeszkód wyższych niż 3 m.

ZNACZENIE DLA PODZIAŁU Droga i pas 5–15 m przy dłuższej ścianie powinny leżeć w wydzielanej działce albo na terenie, do którego działka ma tytuł prawny (droga, służebność).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030). Schemat poglądowy, bez skali.



Droga pożarowa – minimalne parametry

§ 13 rozporządzenia MSWiA z 2009 r.

PRZY BUDYNKU · § 13 UST. 1

4 m

spadek podłużny $\leq 5\%$

Odcinek wzdłuż budynku lub przy oknach oraz po 10 m dojazdu i wyjazdu (15 m w wariancie z § 12 ust. 6)

W MIEŚCIE · § 13 UST. 2

3,5 m

nacisk osi ≥ 100 kN

Pozostałe odcinki drogi pożarowej w obrębie miasta

POZA MIASTEM · § 13 UST. 3

3 m

nacisk osi ≥ 50 kN

Pozostałe odcinki drogi pożarowej na terenach innych niż miasto

ROZWIĄZANIA ZAMIENNE · § 13 UST. 4

Gdy warunki lokalne uniemożliwiają spełnienie wymagań: **na wniosek właściciela budynku lub terenu**, uzgodnione z **komendantem wojewódzkim PSP**, bez pogorszenia ochrony przeciwpożarowej.

ZNACZENIE DLA PODZIAŁU

Wydzielany dojazd musi zmieścić jezdnię o szerokości **co najmniej 3 m (poza miastem) lub 3,5 m (w mieście), a przy budynku 4 m** – pas gruntu warto przyjąć z zapasem.



1A · TRYBY I WARUNKI PODZIAŁU

Tryb UGN

Zastosowanie (art. 92 UGN) · przebieg postępowania
· etapy podziału · zmiany w EGİB · podział niezależnie
od ustaleń MPZP (art. 95 UGN)

GiG, 8 października 2026 r.

Tryb UGN – zastosowanie

Przepisy o podziałach (art. 92–100 UGN) stosuje się wszędzie tam, gdzie nie zachodzi wyłączenie z art. 92

TRYB UGN – WYSTARCZY JEDEN Z PRZYPADKÓW (ART. 92 UGN)

- 1 Grunt nierolny**
W MPZP przeznaczony **na cele inne niż rolne i leśne**; bez planu – niewykorzystywany na cele rolne i leśne albo grunt rolny, **dla którego ustalono WZ** (ust. 1–2).
- 2 Grunt rolny – wydzielane działki mniejsze niż 0,3000 ha**
Podział spowodowałby wydzielenie działki o powierzchni **mniejszej niż 0,3000 ha** (ust. 1).
- 3 Grunt rolny – nowe drogi**
Podział wymaga wydzielenia nowych dróg **niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi** do nieruchomości gospodarstw rolnych (ust. 1).

WYMOGI W TRYBIE UGN

PLAN, WZ I DROGA

Zgodność z **MPZP** (art. 93 ust. 1); bez planu – z decyzją **WZ**, jeżeli wydana (art. 94).

Działki muszą mieć **dostęp do drogi publicznej** (art. 93 ust. 3).

DZIAŁKI ROLNE < 0,3000 HA

Dopuszczalne tylko na **powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub regulację granic** (art. 93 ust. 2a); w mojej ocenie wymogu nie stosuje się do działek pod drogi wewnętrzne (ust. 3a).

ROZSTRZYGNIECIE Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zatwierdzająca podział (art. 96); wyjątki od MPZP/WZ – art. 95.

Tryb UGN – przebieg postępowania

Wszczęcie i strony

- **tryb administracyjny** – postępowanie według KPA, z odrębnościami wynikającymi z UGN;
- wszczęcie **na wniosek właściciela**; wyjątkowo **z urzędu**;
- stroną postępowania jest **wyłącznie właściciel** dzielonej działki.

Rola organów

- gdy podział musi być zgodny z MPZP, wójt wydaje **opinię w formie postanowienia** przed decyzją podziałową;
- w szczególnych przypadkach podział zatwierdza **starosta lub wojewoda**, np. w decyzji ZRID.

Tryb UGN – etapy podziału

Po weryfikacji i przyjęciu do PZGiK mapa trafia do wójta; granice zewnętrzne i stabilizacja to etapy możliwe



§ 31 ROZPORZĄDZENIA EGİB (2021) – PODSTAWA ETAPU I

„Jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów, o których mowa w § 30, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy, dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.”

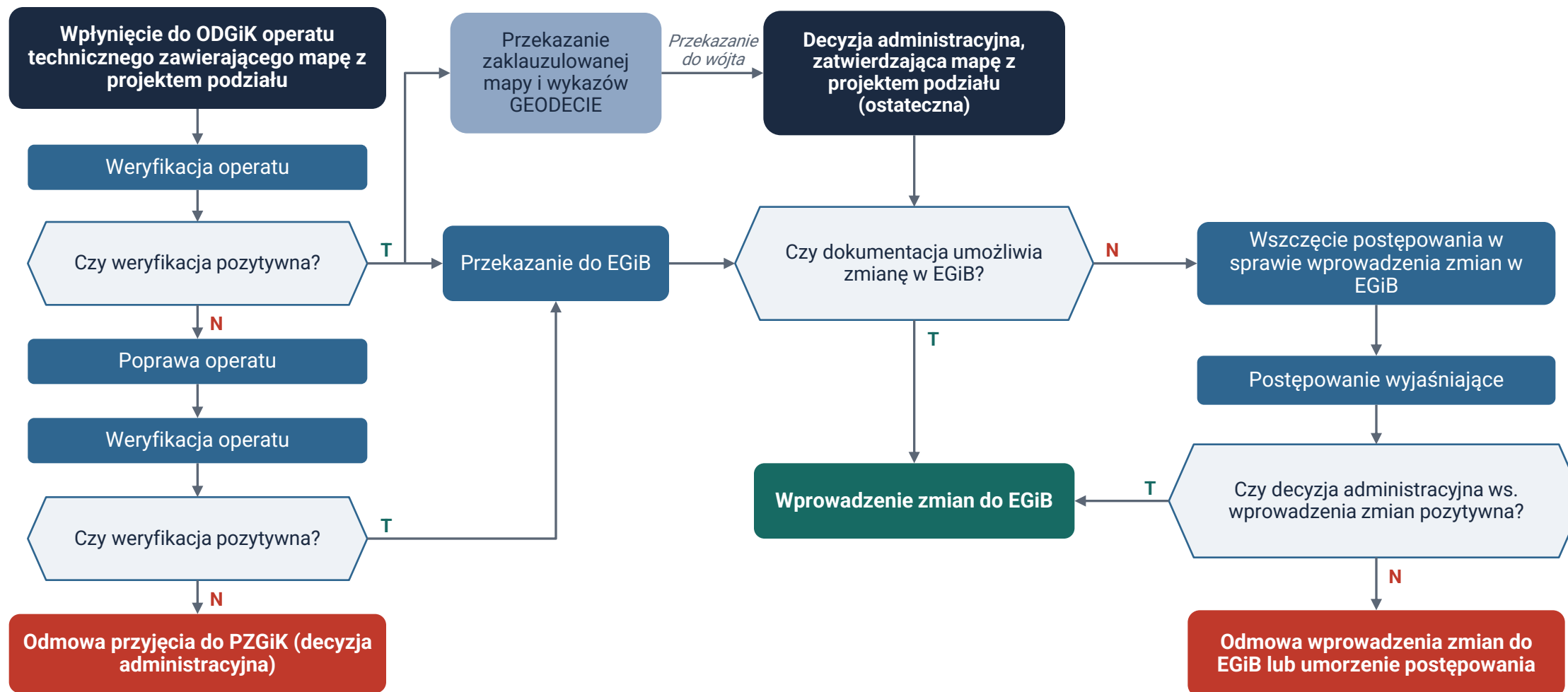
ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Etapy I i VI wykraczają poza cel pracy „**sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości**” (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f PGiK). Etap I wymaga **zgłoszenia uzupełniającego** - konieczny do realizacji celu głównego, a Etap VI – nowego zgłoszenia



Zmiany w bazie EGiB – podział w trybie UGN

Aktualizacja obiektów EGiB materiałami zasobu w kontekście podziału w trybie UGN



Tryb UGN – podział niezależnie od ustaleń MPZP

Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu: *(art. 95 UGN)*

Pkt 1. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków

- Współwłasność w gruncie;
- Co najmniej 2 budynki na działce (dowolne);
- *Istniejące pozwolenie na budowę lub inny dokument potwierdzający zgodę na budowę;*
- Wydzielana działka zapewnia prawidłowe korzystanie z budynku.

Pkt 7. wydzielenia działki niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego

- Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym;
- Wydzielana działka zapewnia możliwość korzystania z budynku;
- *Pozostała działka spełnia warunki MPZP.*



1A · TRYBY I WARUNKI PODZIAŁU

Tryb „rolny”

Zastosowanie i warunki · etapy podziału · zmiany w
EGiB · porównanie z trybem UGN · podział działki
budowlano-rolnej

GiG, 8 października 2026 r.

Tryb „rolny” – zastosowanie

Art. 92 UGN wyłącza grunty rolne i leśne z przepisów o podziałach – podział „rolny” to czynność techniczna właściciela (art. 140 KC)

WARUNKI TRYBU „ROLNEGO” – SPEŁNIONE ŁĄCZNIE (ART. 92 UGN)

1 Grunt rolny lub leśny

Przeznaczony w MPZP na cele rolne i leśne; bez planu – wykazany w EGiB jako użytki rolne, grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione (w nieruchomości rolnej także użytki kopalne, nieużytki, drogi), **jeżeli nie ustalono dla niego WZ** (ust. 1–2).

2 Nowe działki nie mniejsze niż 0,3000 ha

Żadna z wydzielanych działek nie ma powierzchni **mniejszej niż 0,3000 ha** (ust. 1).

3 Bez nowych dróg

Podział nie wymaga wydzielenia nowych dróg **innych niż niezbędne drogi dojazdowe** do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (ust. 1).

SKUTKI W TRYBIE „ROLNYM”

DROGI

W mojej ocenie drogi wewnętrzne powstałe jako efekt dodatkowy celu głównego **nie wymagają zatwierdzenia decyzją**.

Nie wymaga się dostępu do drogi publicznej nowych działek (art. 93 ust. 3 UGN nie ma zastosowania).

GDY WARUNEK NIESPEŁNIONY

Podział w trybie UGN (decyzja). Działka < 0,3000 ha – tylko na **powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub regulację granic** (art. 93 ust. 2a); w mojej ocenie wymogu nie stosuje się do działek pod drogi wewnętrzne (ust. 3a).

CEL PODZIAŁU Wydzielenie działek rolnych $\geq 0,3000$ ha; drogi wewnętrzne są efektem dodatkowym celu głównego (orzecznictwo niejednolite – zwykle decyduje interpretacja starostwa).

Tryb „rolny” – etapy podziału

Granice zewnętrzne ustala się w razie potrzeby; stabilizacja nowych punktów to osobny, możliwy etap



§ 31 ROZPORZĄDZENIA EGiB (2021) – PODSTAWA ETAPU I

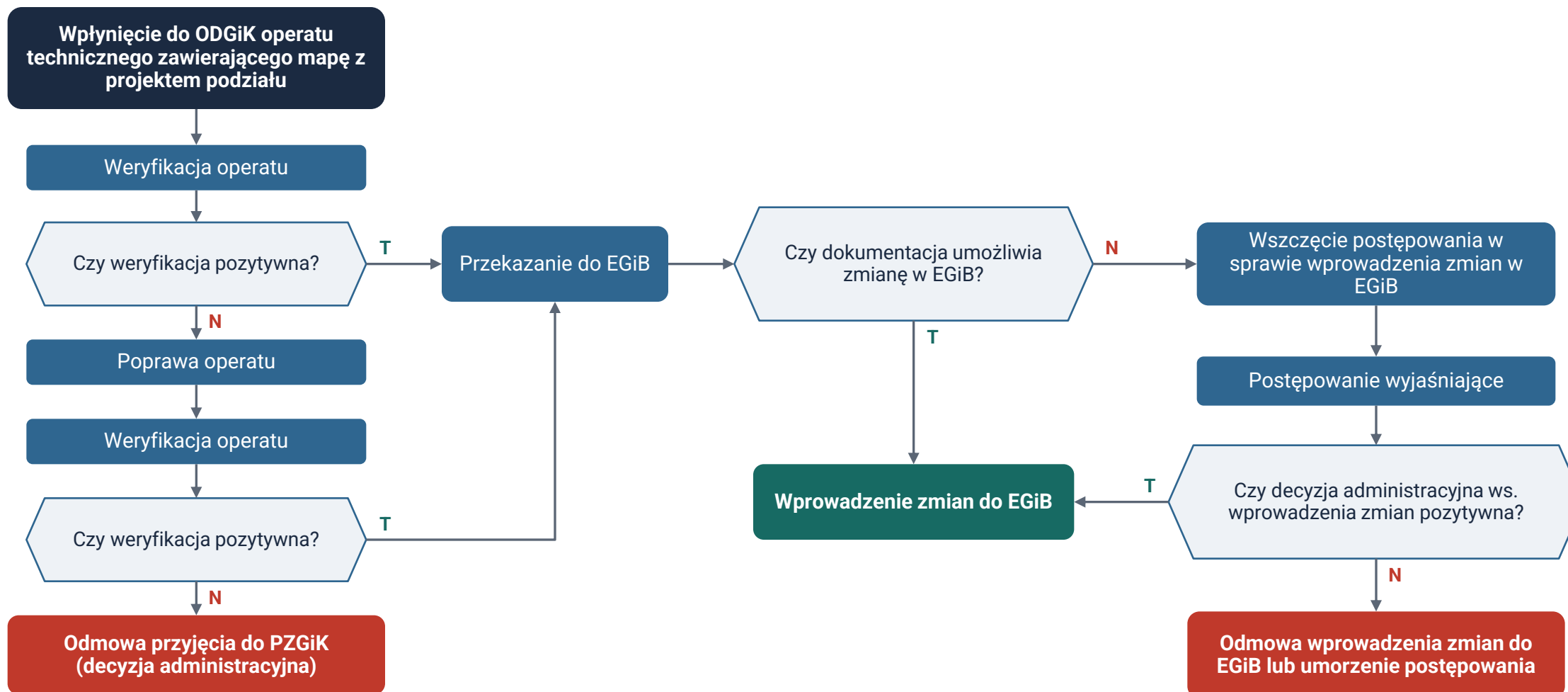
*„Jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów, o których mowa w § 30, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy (...), dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku **pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.**”*

OSOBNY ETAP V

Cel pracy w zgłoszeniu: „**sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości**” (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f PGiK). Stabilizacja wymaga odrębnego zgłoszenia w celu wyznaczenia punktów ujawnionych w EGiB (art. 39 ust. 5 PGiK) gdyż nie jest niezbędna do realizacji celu głównego .

Zmiany w bazie EGiB – podział w trybie „rolnym”

Aktualizacja obiektów EGiB materiałami zasobu w kontekście podziału w trybie „rolnym” (ewidencyjnym)





Tryb „rolny” a tryb UGN

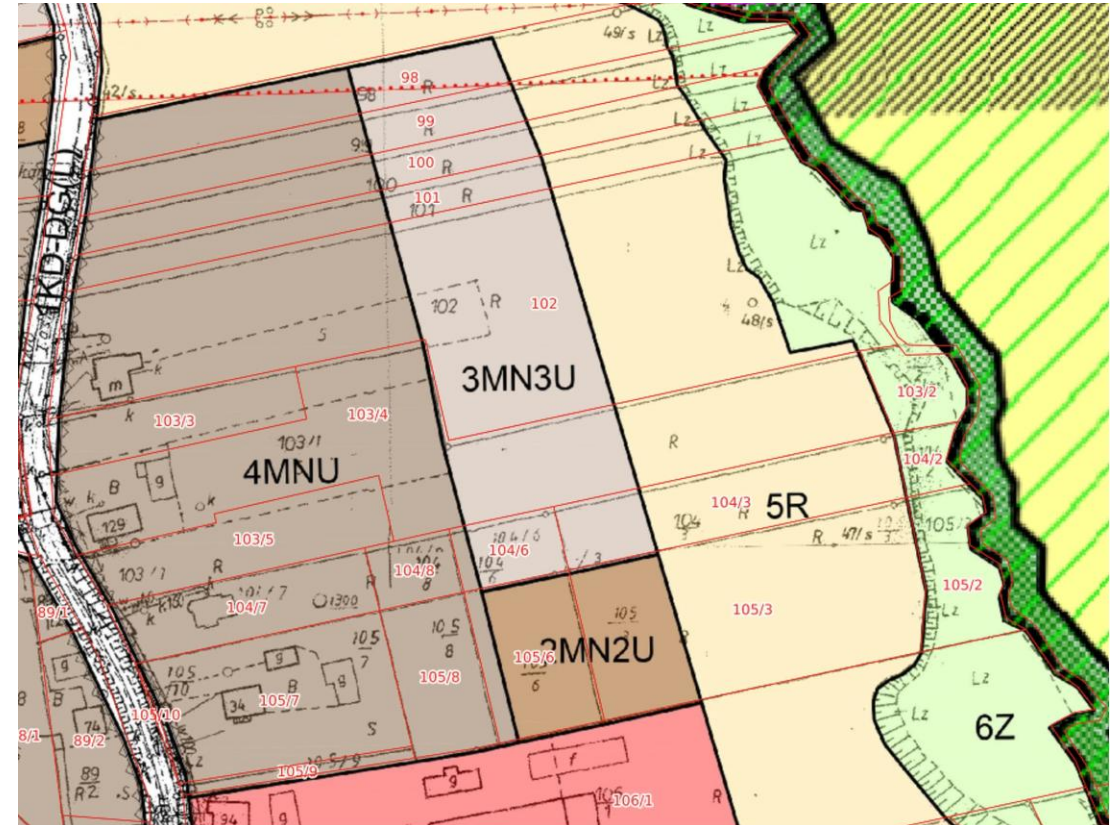
W trybie „rolnym” nie ma postępowania administracyjnego – kontrola ogranicza się do weryfikacji operatu

	TRYB „ROLNY” (EWIDENCYJNY)	TRYB UGN (ADMINISTRACYJNY)
Podstawa	art. 92 UGN; art. 140 KC – wykonanie prawa własności	art. 93–100 UGN; rozporządzenie RM z 7.12.2004 r. ws. sposobu i trybu dokonywania podziałów
Inicjatywa	właściciel zleca pracę geodecie	wniosek właściciela (użytkownika wieczystego) lub z urzędu (art. 97)
Cel główny pracy	sporządzenie mapy z projektem podziału (art. 12 ust 1 pkt 3 PGiK)	sporządzenie mapy z projektem podziału (art. 12 ust 1 pkt 3 PGiK)
MPZP / WZ, dostęp do drogi publicznej	nie bada się (badanie tylko w celu potwierdzenia trybu podziału)	wymagana zgodność z MPZP lub WZ i dostęp do drogi publicznej (art. 93 ust. 1–3)
Dokument geodezyjny	mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej (§ 24 ust. 1 pkt 1 lit. c, § 27 standardów)	mapa z projektem podziału nieruchomości (§ 24 ust. 1 pkt 1 lit. a standardów + rozporządzenie ws. podziałów)
Rozstrzygnięcie	brak decyzji – weryfikacja operatu i przyjęcie do PZGiK (art. 12b PGiK),	decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zatwierdzająca podział (art. 96 UGN),
Zmiana w EGiB	czynność materialno-techniczna na podstawie przyjętego operatu technicznego – zwykła zmiana w EGiB (brak wniosku podmiotu)	na podstawie ostatecznej decyzji i przyjętej do PZGiK dokumentacji (operat techniczny), czynność materialno-techniczna

Podział działki budowlano-rolnej

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 12 maja 2022 r., sygn. akt II SA/Wr 356/21

W zakresie nieruchomości o charakterze nierolnym i nieleśnym postępowanie toczy się w trybie powołanej wcześniej ustawy o gospodarce nieruchomościami, natomiast w przypadku działek rolnych lub leśnych w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, poprzez sporządzenie operatu podziałowego, przyjętego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Są to zatem dwa odrębne tryby, dokonywane w zupełnie innych postępowaniach. **W pierwszej kolejności winno nastąpić wydzielenie działki pod poszerzenie drogi**, o ile zostaną spełnione przesłanki z art. 93 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dopiero po uzyskaniu decyzji wydzielającej pas gruntu pod działkę drogową, możliwe będzie/było by wyodrębnienie działek w trybie rolnym.





1 B

Dokumentacja dla poszczególnych trybów

Dokumentacja a zmiany w EGiB · załączniki do
wniosku · operat techniczny podziału · przyjęcie
granic · wydzielenie do 33% · rozliczenie powierzchni

GiG, 8 października 2026 r.



ORZECZENIE

Wyrok WSA w Krakowie

z dnia 17 listopada 2010 r.
sygn. akt III SA/Kr 711/09
*teza za wyrokiem WSA w
Krakowie III SA/Kr 119/08*



Fakt przyjęcia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do państwowego zasobu **nie zwalnia organów prowadzących ewidencję gruntów od oceny tej dokumentacji jako środka dowodowego** – materiału źródłowego – mającego stanowić podstawę wprowadzenia zmiany. W szczególności organ prowadzący ewidencję obowiązany jest ocenić, czy przedłożony dokument geodezyjno-kartograficzny – przyjęty do zasobu – jest wystarczający jako podstawa do wprowadzenia zmian z uwagi na ich przedmiot.



ORZECZENIE

Wyrok NSA

z dnia 31 stycznia 2023 r.
sygn. akt I OSK 2838/19

„

Zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h) ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, aktualizacja danych zawartych w ewidencji następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej we wniosku dokumentacji, ale **pod warunkiem, że dokumentacja ta jest odpowiednia do przeprowadzenia wnioskowanej zmiany**. Powziąwszy taką informację, organ miał podstawy do zastosowania art. 24 ust. 2a pkt 1 lit. d) Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który stanowi podstawę do aktualizacji informacji zawartej w ewidencji z urzędu w razie wykrycia błędnych informacji, **aktualizacja taka następuje w drodze decyzji**.

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych



1B · DOKUMENTACJA DLA TRYBÓW

Wniosek o podział i operat techniczny

Załączniki do wniosku · kto je kompletuje · zawartość
operatu · dokumentacja do aktualizacji EGiB (§ 39) ·
podział w decyzji ZRID

GiG, 8 października 2026 r.



PRZEPIS

art. 97 ust. 1a

ustawa o gospodarce
nieruchomościami · załączniki
do wniosku o podział

- 1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
- 1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4;
 - 2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
 - 3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;
 - 3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 - 4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
 - 5) **protokół z przyjęcia granic nieruchomości;**
 - 6) wykaz zmian gruntowych;
 - 7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 - 8) **mapę z projektem podziału** (zawiera 6 i 7).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Załączniki do wniosku o podział w trybie UGN

W każdym przypadku (tryb UGN, na wniosek)

- dokument stwierdzający tytuł prawny;
- wypis z katastru nieruchomości;
- kopia mapy katastralnej;
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
- wykaz zmian gruntowych;
- mapa z projektem podziału.

Dodatkowo, gdy...

- **cel podziału inny niż w art. 95** – wstępny projekt podziału;
- **brak MPZP, a cel podziału inny niż w art. 95** – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- **nieruchomość wpisana do rejestru zabytków** – pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków;
- **oznaczenie działek w katastrze inne niż w księdze wieczystej** – wykaz synchronizacyjny.

Zmiana w UGN od 1.01.2027

■ Art. 93 ust.4

4. Osoba, która ma interes prawny w dokonaniu podziału nieruchomości, może wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o opinię dotyczącą zgodności ~~Zgódność~~ proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ~~,opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta~~. W przypadku podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy spełnienia warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1.

MOŻLIWA INTERPRETACJA

- Dwa wnioski: opinia WPP – zatwierdzenie MZPP ale. Art. 97 ust 1b „Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”
- Możliwy jeden wniosek o podział (zgodnie z art. 97 ust 1b) jak i rozdzielenie procedury i dwa wnioski (o zaopiniowanie WPP i drugi o zatwierdzenie MZPP)



PRZEPIS

§ 24 ust. 1

rozporządzenie w sprawie
standardów technicznych
(2020) · mapy do celów
prawnych

Na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się:

- 1) mapy do celów prawnych:
 - a) **mapy z projektem podziału nieruchomości, o których mowa** w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899),
 - b) mapy z projektem scalenia i podziału nieruchomości, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 - c) mapy z projektem podziału nieruchomości, do których nie mają zastosowania przepisy działu III rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwane dalej „**mapami z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej**”,
- (...)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (...)



PRZEPIS

§ 36 (1/2)

rozporządzenie w sprawie
standardów technicznych
(2020) · operat techniczny

Operat techniczny zawiera:

- 1) spis treści;
- 2) sprawozdanie techniczne;
- 3) dokumentację osnowy pomiarowej, jeżeli taka osnowa była założona;
- 4) mapę porównania z terenem;
- 5) wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, a także szkice jednoznacznie ilustrujące rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (...)



PRZEPIS

§ 36 (2/2)

rozporządzenie w sprawie
standardów technicznych
(2020) · operat techniczny

- 6) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołów, aktów ugody, dowodów doręczeń zawiadomień, dowodów doręczeń wezwań, jeżeli takie dokumenty powstały (*np. kopia protokołu przyjęcia granic, ustalenia przebiegu granic działek*);
- 7) (...)
- 8) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów nie pochodzących z zasobu, które zostały wykorzystane przez wykonawcę;
- 9) **dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków**, jeżeli kierownik zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzi zmiany w tym zakresie podczas ich wykonywania;
- 10) kopie dokumentów, o których mowa w § 24 ust. 1.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (...)

Operat techniczny podziału – komentarz

- **To kierownik prac decyduje, czy i jakie dokumenty dołączyć!**
- Warunek: dokumenty były wykorzystane do realizacji celu pracy. Z pozostałych dokumentów operatu nie wynika, w jaki sposób zrealizowano cel pracy.
- Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału czy decyzja WZ w mojej ocenie nie mieszczą się w tej grupie.
- Są to dokumenty dowodowe potrzebne organowi do wydania decyzji zatwierdzającej mapę z projektem podziału, a nie staroście!



PRZEPIS

§ 39 (1/2)

rozporządzenie w sprawie
standardów technicznych
(2020) · dokumentacja do
aktualizacji EGiB

Dokumentacja służąca do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w §36 pkt 9, w zakresie obiektów objętych zgłoszonymi pracami geodezyjnymi zawiera informacje dotyczące istniejących lub projektowanych działek ewidencyjnych i ich punktów granicznych, budynków, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, w postaci:

- 1) szkiców przedstawiających aktualne usytuowanie:
 - a) działek ewidencyjnych z oznaczeniem granic spornych, jeżeli wykonawca uzyskał informację o takich granicach,
 - b) punktów granicznych z informacją o ich stabilizacji,
 - c) budynków,
 - d) użytków gruntowych,
 - e) konturów klasyfikacyjnych;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (...)



PRZEPIS

§ 39 (2/2)

rozporządzenie w sprawie
standardów technicznych
(2020) · dokumentacja do
aktualizacji EGiB

(...) w postaci:

- 2) wykazów współrzędnych punktów granicznych przyjętych do obliczenia pól powierzchni działek ewidencyjnych:
 - a) pozyskanych z zasobu i niepodlegających modyfikacji,
 - b) pozyskanych z zasobu i zmodyfikowanych w ramach realizacji prac geodezyjnych,
 - c) projektowanych i nowo utworzonych w ramach realizacji prac geodezyjnych;
- 3) wykazu zmian danych ewidencyjnych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (...)

§ 39 pkt 1 – szkice

Przepis

- 1) szkiców przedstawiających aktualne usytuowanie:
 - a) działek ewidencyjnych z oznaczeniem granic spornych, jeżeli wykonawca uzyskał informację o takich granicach,
 - b) punktów granicznych z informacją o ich stabilizacji,
 - c) budynków,
 - d) użytków gruntowych,
 - e) konturów klasyfikacyjnych;

Komentarz

- to nie jest szkic polowy (w ogóle takiego nie ma w obecnych przepisach);
- przydałyby się punkty załamania użytków i konturów (brak na liście w rozporządzeniu);
- dla odcinków spornych brak reprezentacji w bazie EGiB;
- w przypadku podziału sformułowanie „aktualne usytuowanie” może być mylące z uwagi na potrzebę (w mojej ocenie) umieszczenia projektowanych granic i punktów.

§ 39 pkt 2 – wykazy współrzędnych

Przepis

- 2) wykazów współrzędnych punktów granicznych przyjętych do obliczenia pól powierzchni działek ewidencyjnych:
- a) pozyskanych z zasobu i niepodlegających modyfikacji,
 - b) pozyskanych z zasobu i zmodyfikowanych w ramach realizacji prac geodezyjnych,
 - c) projektowanych i nowo utworzonych w ramach realizacji prac geodezyjnych;

Komentarz

Brakuje informacji o atrybutach punktów i ich zmianie:

- umieszczanie w pliku GML – bez dodatkowych dokumentów;
- dodanie atrybutów punktów do wykazu - nie wynika z przepisu;
- dodanie wykazu zmian działki w zakresie punktów granicznych - nie wynika wprost z przepisu ale numeryczny opis granic do którego należą punkty graniczne są atrybutem działki – zmian atrybutów punktów to także zmiana atrybutów działki .

§ 39 pkt 3 – wykaz zmian danych ewidencyjnych

Przepis

3) wykazu zmian danych ewidencyjnych.

Komentarz

- wykaz zmian danych ewidencyjnych działki nie jest załącznikiem do wniosku o podział w trybie UGN (mimo podobnej treści), a podstawą zmian w bazie EGiB;
- wykaz zmian danych ewidencyjnych tylko dla działek i budynków (wykaz dla punktów nie wynika z przepisu);
- dla lokali podstawą zmian jest zaświadczenie starosty o samodzielności lokalu.



PRZEPIS

art. 11d ust. 1

specustawa drogowa (2003) ·
podział w innych trybach
(ZRID)

1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:
 - 1) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 - 2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 - 3) **mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;**
 - 3a) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 - 3b) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
 - 4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; ...

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Odrębne przepisy regulujące podział (ZRID)

- Ustawa z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- Rozporządzenie z 2020 r. w sprawie standardów technicznych – jako przepis wykonawczy
- Komentarz:
 - Jako przepisy odrębne należy stosować przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 92–100) regulujące kwestię podziału w trybie administracyjnym.
 - Załącznikiem będzie mapa z projektem podziału zawierająca wykaz zmian gruntowych, a w razie potrzeby wykaz synchronizacyjny. Wykazy te mogą (ale nie muszą) stanowić odrębnych załączników.
 - **Przyjęcie granic w mojej ocenie konieczne** *(przy obecnym stanie prawnym) – w ocenie GGK nie potrzebne*



1B · DOKUMENTACJA DLA TRYBÓW

Przyjęcie granic i wydzielenie do 33%

Mapa z projektem podziału · ustalanie a przyjęcie granic · § 8 rozporządzenia w sprawie podziałów · obliczanie pól · stanowisko GUGiK i WSA w Poznaniu

GiG, 8 października 2026 r.



PRZEPIS

§ 6 ust. 1

rozporządzenie w sprawie
podziałów nieruchomości
(2004) · przyjęcie granic

1. Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:

- 1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
- 2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości.

Dane do przyjęcia granic powinny już być w księdze wieczystej i katastrze!

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Ustalanie a przyjęcie granic

§ 30 ust. 1 rozporządzenia EGiB (2021)

1. Przebieg granic działek ewidencyjnych w procesie zakładania, modernizacji albo bieżącej aktualizacji ewidencji wykazuje się na podstawie:

- 1) dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzonej na potrzeby:
 - a) postępowania rozgraniczeniowego,
- (...)
- f) wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;

art. 24 ust. 2b PGiK

2b. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:

- 1) w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:
 - a) przepisów prawa, (...)
 - h) **dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**, z uwzględnieniem art. 20 ust. 2b;

Podział – wydzielenie do 33%

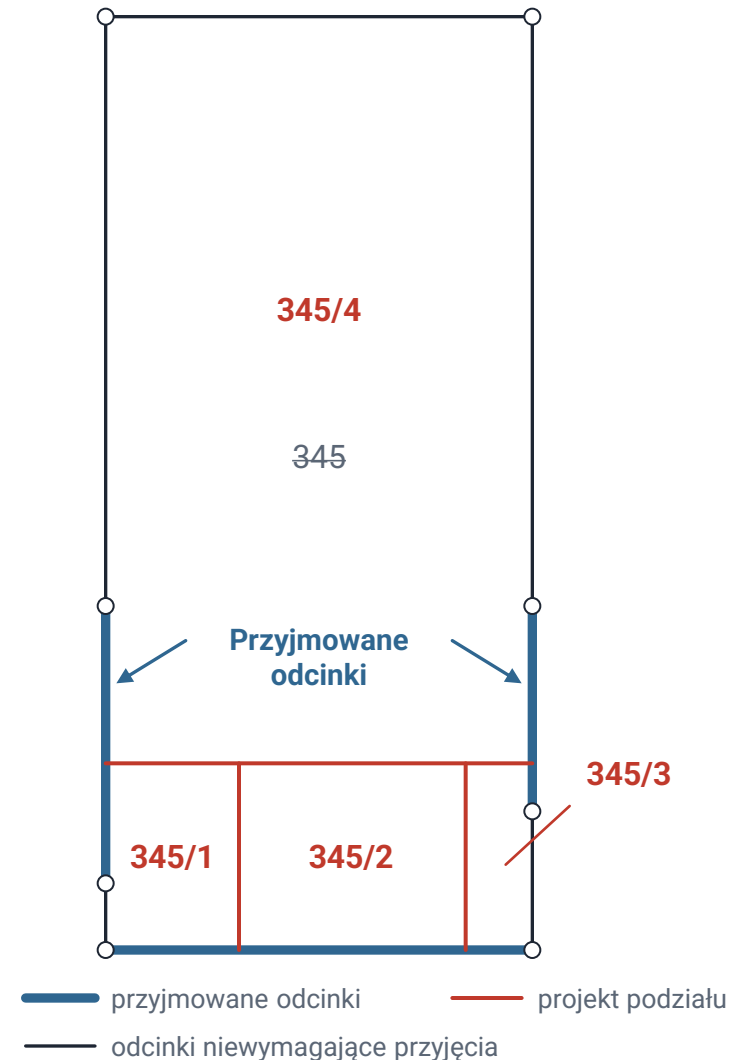
Przyjęcie granic – § 8 rozporządzenia w sprawie podziałów (2004)

§ 8 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PODZIAŁÓW (2004)

1. Jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu działki o powierzchni **do 33%** powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi, przepisy § 6–7 stosuje się **tylko do tych odcinków granic** nieruchomości, do których dochodzą projektowane granice podziału.
2. Przez odcinek granicy nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, rozumie się odcinek wyznaczony przez **dwa najbliższe punkty załamania granicy**.

DO DYSKUSJI

Czy dzisiaj potrzebujemy protokołu przyjęcia granic dzielonej działki – wymóg art. 97 UGN?



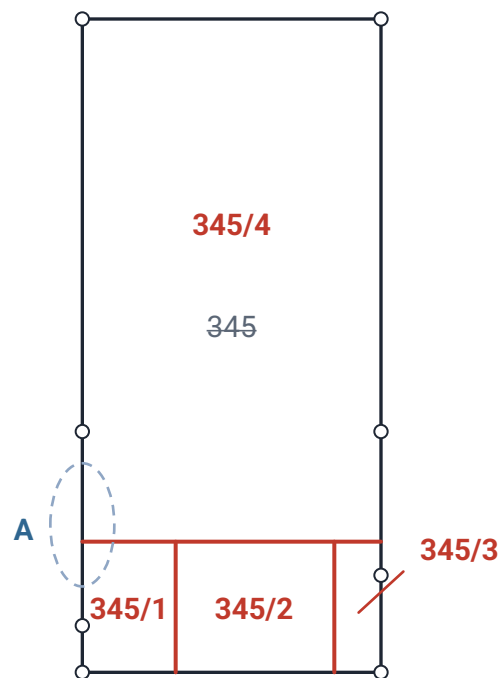
Podział – wydzielenie do 33%

Obliczanie pól – § 27 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (2020)

§ 27 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE STANDARDÓW (2020)

Jeżeli podział działki ewidencyjnej polega na wydzieleniu z niej działek o łącznej powierzchni **do 33%** powierzchni dzielonej działki, pole powierzchni działek wydzielanych oblicza się **na podstawie numerycznego opisu przebiegu ich granic z dokładnością 0,0001 ha**, zaś pole powierzchni pozostałej części działki podlegającej podziałowi może być obliczone **jako różnica** pola powierzchni tej działki i sumy pól powierzchni działek wydzielanych i zapisane z taką samą precyzją zapisu, jak pole powierzchni działki podlegającej podziałowi wykazane w ewidencji gruntów i budynków.

Uregulowanie szczególne, w stosunku do rozporządzenia EGiB, w zakresie sposobu liczenia powierzchni.



PRZYKŁAD – DZIAŁKA 345

$$P_{345 \text{ geod.}} = 1,1297 \text{ ha} \quad (33\% = 0,3728 \text{ ha})$$

$$P_{345 \text{ ewid.}} = 1,1324 \text{ ha} \quad (33\% = 0,3737 \text{ ha})$$

$$P_{345/1} = 0,1002 \text{ ha} \quad P_{345/2} = 0,1796 \text{ ha}$$

$$P_{345/3} = 0,0197 \text{ ha} \quad \Sigma = 0,2995 \text{ ha}$$

$$P_{345/4} = P_{345 \text{ ewid.}} - 1,1324 = 1,1324 - 0,2995 = 0,8329 \text{ ha}$$

SZCZEGÓŁ A *powiększenie, odchyłka przesadzona*



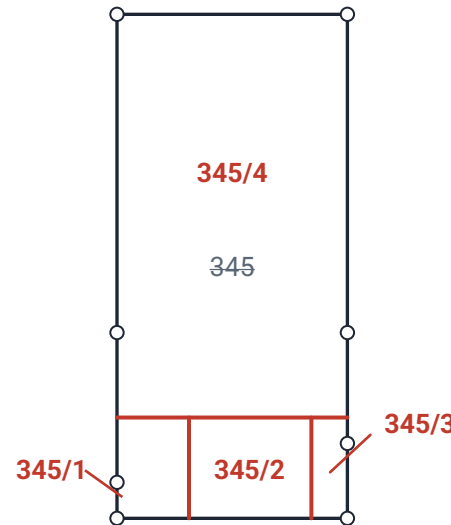
Podział – wydzielenie do 33%

§ 16 ust. 2–3 rozporządzenia EGiB (2021)

§ 16 UST. 2–3 ROZPORZĄDZENIA EGiB (2021)

2. Pole powierzchni ewidencyjnej oblicza się **na podstawie współrzędnych punktów granicznych** działki, uwzględniając poprawkę odwzorowawczą, i wykazuje w hektarach **z precyzją do 0,0001 ha**.

3. Dla działek, dla których pole od założenia ewidencji nie zostało obliczone z precyzją do 0,0001 ha, dopuszcza się wykazywanie powierzchni **z precyzją do 0,01 ha**.



Działka 345 w EGiB

Pole wykazane z precyzją **0,01 ha** (§ 16 ust. 3) – różnica z § 27 ust. 3 standardów daje wynik o precyzji 0,0001 ha.

PROBLEM – POLE W EGiB Z PRECYZJĄ 0,01 HA

$$P_{345} = 1,13 \text{ ha} \quad (33\% = 0,3729 \text{ ha})$$

$$P_{345/1} = 0,1002 \text{ ha} \quad P_{345/2} = 0,1796 \text{ ha} \quad P_{345/3} = 0,0197 \text{ ha}$$

$$\Sigma \text{ wydzielanych} = \mathbf{0,2995 \text{ ha}}$$

$$P_{345/4} = 1,13 - 0,2995 \text{ ha} = \mathbf{???}$$

STOSOWANE ROZWIĄZANIA

Ustalenie przebiegu granic działki (praca poprzedzająca podział): $P_{345} = 1,1345 \text{ ha}$

$$1. P_{345/4} = 1,1345 - 0,2995 = \mathbf{0,8340 \text{ ha}}$$

$$2. P_{345/4} = 1,1300 - 0,2995 = \mathbf{0,8305 \text{ ha}}$$

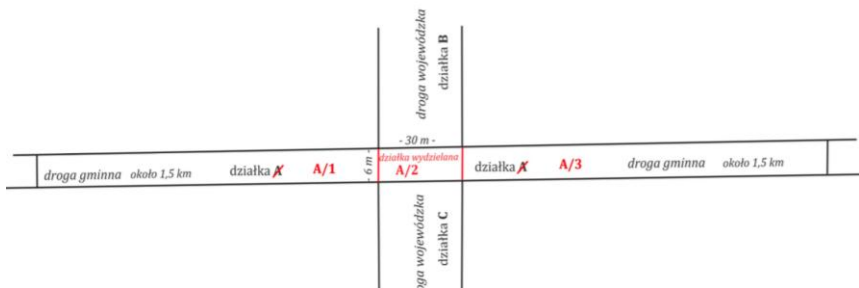
$$3. P_{345/4} = 1,1300 - 0,2995 = 0,8305 = \mathbf{0,83 \text{ ha}}$$
 (w mojej ocenie najsensowniejsze)

Podział – wydzielenie do 33%

Pytanie do GUGiK

PYTANIE (13.07.2022 R.)

(...) z dzielonej, bo w sumie powstają trzy nowe działki. Pole powierzchni działki wydzielanej obliczone zostanie na podstawie numerycznego opisu przebiegu jej granic z dokładnością 0,0001 ha. Pozostaje do obliczenia powierzchnia działki pozostałej, czyli praktycznie dwóch działek. Czy dopuszczalne byłoby np. obliczenie części powierzchni działki dzielonej ze współrzędnych będących w zasobie PZGiK i z wykorzystaniem na ogół dwóch współrzędnych z działki wydzielanej (na rysunku poniżej działka A/1), a pozostałą część powierzchni działki dzielonej (na rysunku poniżej działka A/3) obliczyć przez odjęcie od powierzchni działki dzielonej (A) sumy powierzchni działek: wydzielanej (A/2) i części dzielonej (A/1) – otrzymanej z obliczenia jej powierzchni jw.?



ODPOWIEDŹ GUGiK (25.07.2022 R.)

Na wstępie wyjaśniam, że kwestię tę reguluje przepis § 27 ust. 3 *standardów*. W opisanym przez Pana przypadku, zgodnie z ww. przepisem, nową wydzielaną działką, jest ta, projektowana pod inwestycję drogową (A/2), która rozdzieliła działkę pierwotną na dwie części (działki) – dz. A/1 i A/3. Na podstawie pola powierzchni działki nr A/2, powinien być więc sprawdzany „warunek „33%”. Jeżeli w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla działki dzielonej brak jest danych do numerycznego opisu jej granic (bez względu na wartości atrybutów pkt granicznych SPD i ISD), konieczne może okazać się ustalenie przebiegu granic także dla jednej z części tej działki, tj. dz. A/1 lub dz. A/3.

Przedstawiony przez Pana sposób obliczenia pól powierzchni działek, zarówno tej wydzielanej jak i pozostałych jest zbieżny z przedstawionym stanowiskiem i w ocenie Głównego Geodety Kraju nie narusza istoty regulacji zawartej w § 27 ust. 3 *standardów*.

Podział – wydzielenie do 33%

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 września 2023 r., sygn. akt III SA/Po 317/23

(...) wydzielanej z dokładnością 0,0001 ha. W ocenie Inspektora wojewódzkiego skarżący zasadnie obliczył powierzchnię jednej z części działki pozostałej ze współrzędnych punktów granicznych p.z.g.k. (część punktów spełniała kryteria dokładnościowe, a część nie). Natomiast powierzchnię drugiej części działki pozostałej obliczył przez odjęcie, o którym mowa w przepisie § 27 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów. Omawianej całościowej analizy po stronie kierownika prac geodezyjnych zabrakło.

Sąd nie doszukał się w stanowisku Inspektora wojewódzkiego zarzucanego błędu logicznego polegającego na tym, że uznanie za prawidłowe zastosowanie przy wykonywaniu przedmiotowej pracy geodezyjnej § 27 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów winno skutkować eliminacją zarzutu naruszenia tego § 7 rozporządzenia. Skoro § 27 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów stanowi lex specialis w stosunku do § 16 ust. 2 rozporządzenia e.g.b., a nie do § 7 rozporządzenia w sprawie standardów, to fakt, że skarżący dokonał obliczeń pól powierzchni działek na podstawie § 27 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów – a który to sposób w świetle stanowiska organu jest prawidłowy – nie oznacza, że należycie wykonał w przedmiotowej sprawie obowiązek wynikający z treści o § 7 rozporządzenia w sprawie standardów.

Wniosku takiego w żaden sposób nie przekreśla stanowisko Inspektora wojewódzkiego, że celem przepisu zawartego w § 27 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów było zagwarantowanie takiego sposobu obliczenia pól powierzchni działek ewidencyjnych podczas projektowania podziału dla wszystkich map z projektem podziału nieruchomości – i to szczególnie w przypadku braku danych dotyczących punktów granicznych spełniających obowiązkowe kryteria dokładnościowe, jeżeli brak ten nie umożliwia zrealizowania celu pracy.



1B · DOKUMENTACJA DLA TRYBÓW

Rozliczenie powierzchni i mikropodziały

Pole obliczone a pole ewidencyjne (§ 41 rozp. w sprawie standardów, § 16 rozp. EGiB) · mikropodziały
· hierarchia obiektów w EGiB

GiG, 8 października 2026 r.



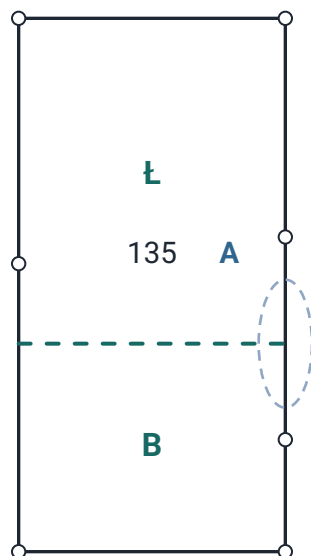
DYGRESJA

Rozliczenie pól powierzchni

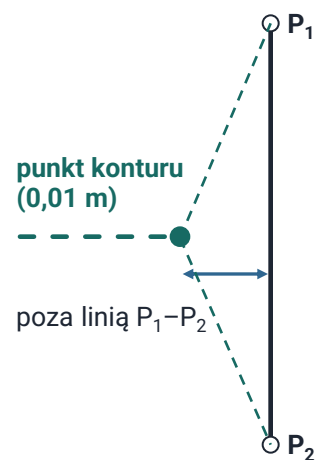
§ 41 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (2020)

§ 41 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE STANDARDÓW (2020)

Obliczone na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pola powierzchni **użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych** w granicach działki ewidencyjnej **wyrównuje się do pola powierzchni tej działki** i wykazuje się z taką samą precyzją zapisu, jak pole powierzchni działki ewidencyjnej.



SZCZEGÓŁ A



PRZYKŁAD – UŻYTKI W DZIAŁCE 135

$$P_{135} = 0,2568_{64} = \mathbf{0,2569 \text{ ha}}$$

$$P_B = 0,1002_{30} = 0,1002 \text{ ha}$$

$$P_L = 0,1566_{34} = 0,1566 + \mathbf{0,0001} = 0,1567 \text{ ha}$$

$$\Sigma \text{ użytków} = \mathbf{0,2569 \text{ ha}} = P_{135}$$

UŻYTKI Pola użytków **wyrównuje się** do pola działki – różnicę z zaokrągłeń rozrzuca się tak, by suma była równa polu działki.



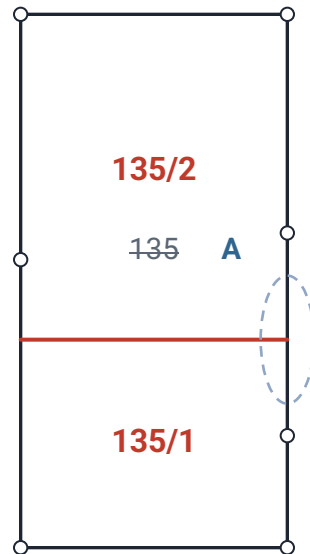
DYGRESJA

Rozliczenie pól powierzchni

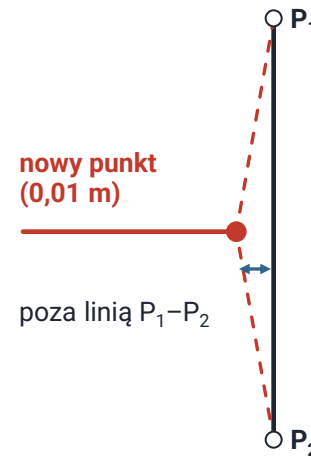
§ 16 ust. 2 rozporządzenia
EGiB (2021)

§ 16 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA EGiB (2021)

Pole powierzchni ewidencyjnej oblicza się **na podstawie współrzędnych punktów granicznych** działki ewidencyjnej, uwzględniając wartość poprawki odwzorowawczej, i wykazuje się w hektarach z **precyzją zapisu do 0,0001 ha**.



SZCZEGÓŁ A



PRZYKŁAD – PODZIAŁ DZIAŁKI 135

$$P_{135} = 0,2568_{64} = \mathbf{0,2569 \text{ ha}}$$

$$P_{135/1} = 0,1002_{30} = \mathbf{0,1002 \text{ ha}}$$

$$P_{135/2} = 0,1566_{34} = \mathbf{0,1566 \text{ ha}} \neq 0,0001$$

$$\Sigma = \mathbf{0,2568 \text{ ha} \neq 0,2569 \text{ ha}}$$

Suma pól działek po podziale nie musi dać pola działki przed podziałem.

DZIAŁKI Pola nowych działek oblicza się ze współrzędnych (0,01 m) – braków z zaokrążeń do 0,0001 ha **nie rozrzuca się**.

Mikropodziały

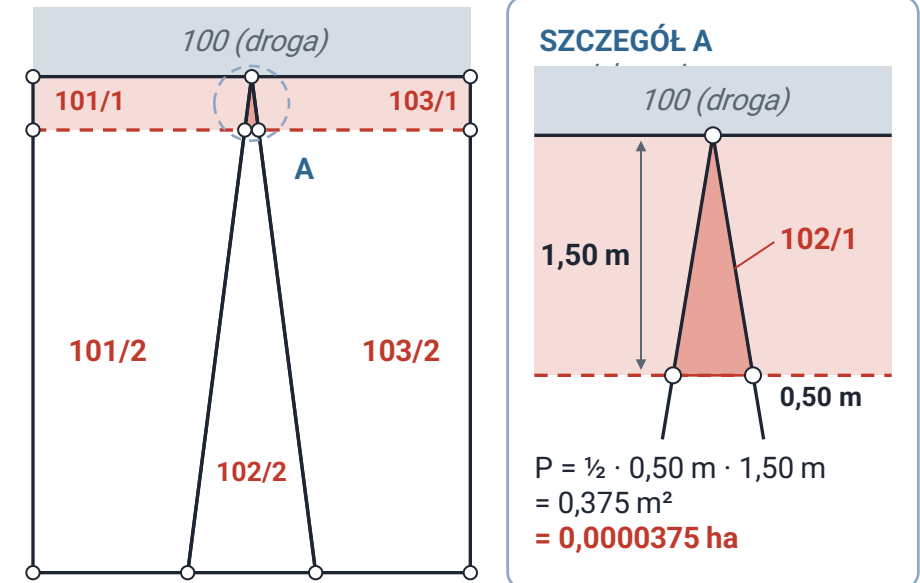
§ 16 ust. 2 rozporządzenia EGiB (2021) · § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (2020)

§ 16 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA EGiB (2021)

Pole powierzchni ewidencyjnej oblicza się **na podstawie współrzędnych punktów granicznych** działki ewidencyjnej, uwzględniając wartość poprawki odwzorowawczej, i wykazuje się w hektarach **z precyzją zapisu do 0,0001 ha**.

§ 4 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE STANDARDÓW (2020)

Wyniki pomiarów długości oraz **współrzędne prostokątne płaskie** przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wyraża się w metrach **z precyzją zapisu do 0,01 m**, a dla pomiarów wymagających wyższej dokładności – w metrach z precyzją zapisu do 0,001 m.



SKUTEK

Działka 102 styka się z drogą jednym punktem. Pas 1,5 m wydziela z niej 102/1 o polu 0,375 m², czyli **0,0000 ha** w EGiB.

Mikropodziały

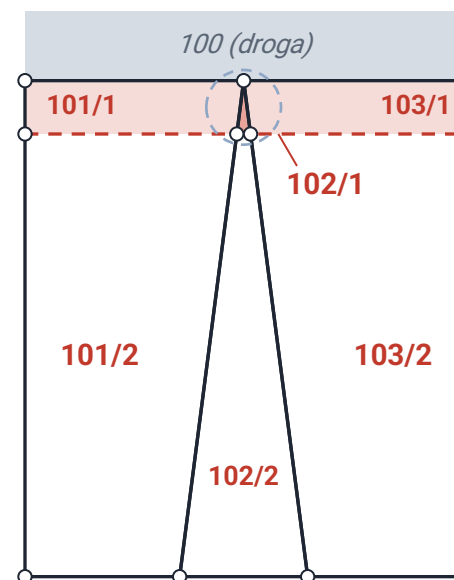
§ 34 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (2020)

§ 34 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE STANDARDÓW (2020)

1. Opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obejmuje wykonanie analiz i obliczeń niezbędnych do zrealizowania celu prac.
2. Przy opracowywaniu wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych:
 - 1) obliczenia geodezyjne wykonuje się **z zachowaniem zasad rachunku wyrównawczego**;
 - 2) dokumentację sporządza się z zastosowaniem oznaczeń i symboli graficznych właściwych dla treści mapy zasadniczej.

ZAOKRĄGLANIE

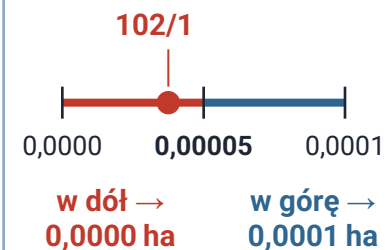
Rachunek wyrównawczy wymaga matematycznych zasad zaokrąglania: cyfra **5 lub więcej** – w **górze**, cyfra **4 lub mniej** – w **dół**.



ZAOKRĄGLENIE POLA

$$P = \frac{1}{2} \cdot 0,50 \text{ m} \cdot 1,50 \text{ m} \\ = 0,375 \text{ m}^2 \\ = 0,0000375 \text{ ha}$$

pole przed zaokrągleniem



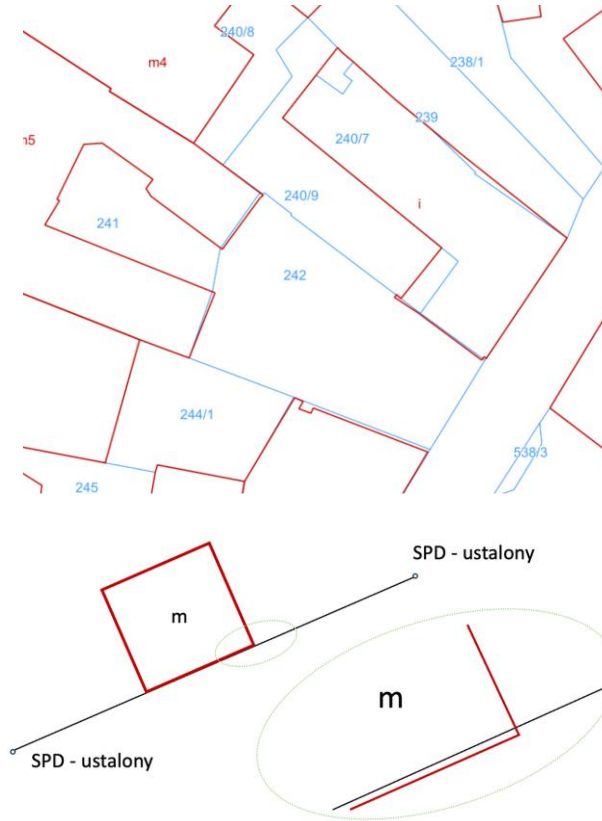
PRÓG 0,50 m²

Pole 102/1 (0,0000375 ha) zaokrąga się w dół. Każda działka mniejsza niż **0,50 m² (0,000050 ha)** dostaje w EGiB pole 0,0000 ha.

Hierarchia obiektów w EGiB?

Dygresja

- Dokładności pomiaru powodują, że budynek nigdy nie będzie dokładnie na granicy.
- Nawet „dociągnięcie” do linii granicy nie spowoduje, że będzie on „w granicy”, z uwagi na zaokrąglenie współrzędnych do 0,01 m.
- **Czy możliwe na tym etapie utworzenie punktu granicznego w narożu budynku? W jakim trybie?**





1B · DOKUMENTACJA DLA TRYBÓW

Zgłoszenie prac przy podziale

Warianty podziału a liczba zgłoszeń w trybie UGN i „rolnym” · art. 12 PGiK · obszar zgłoszenia · orzecznictwo

GiG, 8 października 2026 r.

Podział a zgłoszenie prac geodezyjnych (art. 12 PGiK)

Dygresja: zgłoszenie podziału

ART. 12 PGiK: CELE PRACY I UZUPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Ust. 1 pkt 3. Wykonawca zgłasza prace staroście, jeżeli celem tych prac jest:

- b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
- f) sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości.

Ust. 2c pkt 4. W trakcie wykonywania prac dopuszcza się uzupełnienie zgłoszenia przez zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, **o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac.**

WNIOSKI Z ANALIZY PRZEPISU

1 Cel zasadniczy wyznacza zakres zgłoszenia

Celem pierwotnym jest mapa z projektem podziału (lit. f). Ustalenie przebiegu granic potrzebne do podziału jest pracą **niezbędną do realizacji tego celu**, można je więc dołączyć zgłoszeniem uzupełniającym.

2 Uzupełnienie tylko w trakcie prac

Zgłoszenie uzupełnia się **przed zawiadomieniem o przekazaniu wyników** (art. 12b). Po zakończeniu pracy uzupełnienie nie jest już możliwe.

3 Stabilizacja to odrębny cel

Wyznaczenie nowych punktów po podziale **nie jest niezbędne** do sporządzenia mapy z projektem podziału. Punkty wyznacza się po ujawnieniu w EGiB (art. 39 ust. 5), w ramach **odrębnego zgłoszenia**.



Zgłoszenie prac przy podziale: wnioski

Dygresja: zgłoszenie podziału

ZASADY POSTĘPOWANIA

- 1 Podział zgłasza się z celem „**sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości**” (lit. f), niezależnie od trybu podziału.
- 2 Jeżeli analiza materiałów zasobu wykáže, że granic nie można odtworzyć z wymaganą dokładnością, ustalenie ich przebiegu należy zgłosić w **uzupełnieniu, przed zawiadomieniem o przekazaniu wyników**.
- 3 Stabilizacji nowych punktów **nie można objąć uzupełnieniem**: uzupełnienie dotyczy tylko prac **niezbędnych** do celu zgłoszonego, czyli sporządzenia mapy z projektem podziału (art. 12 ust. 2c pkt 4). Stabilizacja do tego celu nie jest niezbędna, więc wymaga **odrębnego zgłoszenia** po ujawnieniu punktów w EGiB (art. 39 ust. 5).

LICZBA ZGŁOSZEŃ

WARIANT	UGN	„ROLNY”
W1 Sam podział	Z1	Z1
W2 podział + ustalenie	Z1 + uzup.	Z1 + uzup.
W3 podział + stabilizacja	Z1 + Z2	Z1 + Z2
W4 podział + ustalenie + stabilizacja	Z1 + uzup. + Z2	Z1 + uzup. + Z2

Liczba zgłoszeń nie zależy od trybu podziału: ustalenie granic to uzupełnienie Z1, stabilizacja zawsze odrębne Z2.

Tryb UGN: warianty podziału a liczba zgłoszeń

Dygresja: zgłoszenie podziału. Po weryfikacji operatu mapa trafia do wójta, który zatwierdza podział decyzją

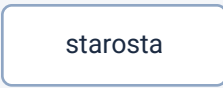
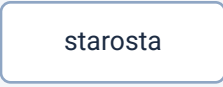
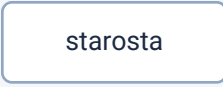
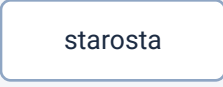
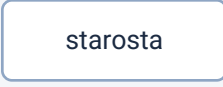
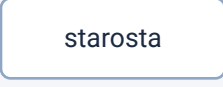
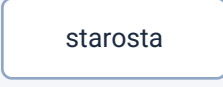
WARIANT	Ustalenie przebiegu granic	Mapa z projektem podziału	Weryfikacja i przyjęcie do PZGiK	Decyzja zatwierdzająca podział	Zmiana w EGİB	Stabilizacja nowych punktów	ZGŁOSZENIA
W1 Sam podział		geodeta Z1	starosta	wójt/burmistrz/ prezydent	starosta		Z1 zgłoszenie (lit. f)
W2 Podział + ustalenie	geodeta uzup. Z1	geodeta Z1	starosta	wójt/burmistrz/ prezydent	starosta		Z1 + uzup. ustalenie: art. 12 ust. 2c pkt 4
W3 Podział + stabilizacja		geodeta Z1	starosta	wójt/burmistrz/ prezydent	starosta	geodeta Z2	Z1 + Z2 stabilizacja nie jest niezbędna do mapy → Z2
W4 Podział + ustalenie + stabilizacja	geodeta uzup. Z1	geodeta Z1	starosta	wójt/burmistrz/ prezydent	starosta	geodeta Z2	Z1 + uzup. + Z2 ustalenie: uzupełnienie; stabilizacja: Z2

czynności organów (starosta, wójt)

Z1 – zgłoszenie pierwotne (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f PGiK); uzup. Z1 – art. 12 ust. 2c pkt 4; Z2 – odrębne zgłoszenie (lit. b) po ostatecznej decyzji i zmianie w EGİB.

Tryb „rolny”: warianty podziału a liczba zgłoszeń

Dygresja: zgłoszenie podziału. Bez decyzji: zmiana w EGiB następuje po przyjęciu operatu do PZGiK

WARIANT	Ustalenie przebiegu granic	Mapa z projektem podziału	Weryfikacja i przyjęcie do PZGiK	Decyzja (nie wydaje się)	Zmiana w EGiB	Stabilizacja nowych punktów	ZGŁOSZENIA
W1 Sam podział		geodeta Z1					Z1 zgłoszenie (lit. f)
W2 Podział + ustalenie	geodeta uzup. Z1	geodeta Z1					Z1 + uzup. ustalenie: § 31 rozp. EGiB
W3 Podział + stabilizacja		geodeta Z1				geodeta Z2	Z1 + Z2 stabilizacja nie jest niezbędna do mapy → Z2
W4 Podział + ustalenie + stabilizacja	geodeta uzup. Z1	geodeta Z1				geodeta Z2	Z1 + uzup. + Z2 ustalenie: uzupełnienie; stabilizacja: Z2

czynności starosty (bez decyzji)

Z1 – zgłoszenie pierwotne (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f PGiK); uzup. Z1 – art. 12 ust. 2c pkt 4; Z2 – odrębne zgłoszenie (lit. b) po zmianie w EGiB.



PRZEPIS

art. 12 ust. 1 pkt 3 (1/2)

Zgłoszenie tzw. „pajęczków” (1/6)

ustawa Prawo geodezyjne i
kartograficzne · jedno zgłoszenie,
jeden cel, jedna mapa

1. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne przed ich rozpoczęciem:

(...)

3) właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem tych prac jest:

- b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
- c) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,
- f) sporządzenie **mapy** z projektem podziału nieruchomości,

WNIOSEK Z BRZMIENIA PRZEPISU

Cel pracy określono w liczbie pojedynczej: **sporządzenie mapy** z projektem podziału **nieruchomości**. Formularz zgłoszenia (ZG-1) dopuszcza zaznaczenie **tylko jednego celu pracy (art. 12 ust. 2b pkt 2)**.

Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (PGiK); wzór zgłoszenia ZG-1 (rozporządzenie MR z 27.07.2020 r.)



PRZEPIS

art. 12 ust. 1 pkt 3 (2/2)

Zgłoszenie tzw. „pajęczków” (2/6)

ustawa Prawo geodezyjne i
kartograficzne · każdy cel to
jeden wynik pracy

(...)

3) właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem tych prac jest:

- g) sporządzenie **projektu** scalenia i podziału nieruchomości,
- h) sporządzenie innej niż wymienione w lit. f oraz g **mapy** do celów prawnych,
- i) sporządzenie **mapy** do celów projektowych,
- j) sporządzenie **projektu** scalenia lub wymiany gruntów,
- k) sporządzenie **dokumentacji** geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości,
- l) wykonanie innych niż wymienione w lit. b, c oraz f–k czynności lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub 12 (...)

WNIOSEK

Ustawa wiąże każdy cel z **jednym wynikiem pracy** (mapą, projektem, dokumentacją). Zgłoszenie obejmuje więc pracę, która kończy się jednym takim opracowaniem.

Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (PGiK), art. 12 ust. 1 pkt 3



PRZEPIS

art. 12 ust. 2b–2c

Zgłoszenie tzw. „pajęczków” (3/6)

ustawa Prawo geodezyjne i
kartograficzne · obszar
zgłoszenia jest spójny

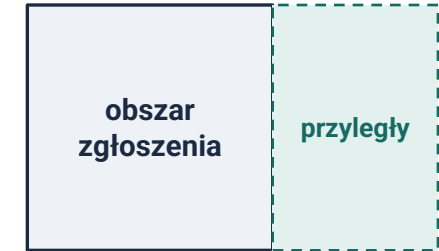
2b. Zgłoszenie prac obejmuje prace:

- 1) wykonywane na obszarze **jednego powiatu**;
- 2) **służące realizacji jednego celu**, z
uwzględnieniem ust. 2c pkt 4.

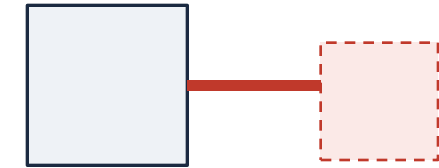
2c. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych
dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez:

- 1) zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o
obszar **bezpośrednio do niego przyległy**;
- (...)

UZUPEŁNIENIE OBSZARU (UST. 2C
PKT 1)



✓ dopuszczalne



✗ obszar odległy

ZDANIEM AUTORA

Skoro obszar wolno powiększyć tylko o teren **bezpośrednio przyległy**, ustawodawca zakłada, że obszar zgłoszenia jest spójny i odpowiada jednemu celowi.



ORZECZENIE

Wyrok WSA w Poznaniu

Zgłoszenie tzw. „pajęczków” (4/6)

Wyrok z dnia 25 sierpnia 2021 r.
sygn. akt III SA/Po 356/21
*tzw. „pajęczki” przy inwentaryzacji
powykonawczej*



Zasadnie organ przyjął również, że z zawartej w art. 2 pkt 7b P.g.k. definicji inwentaryzacji powykonawczej wynika, że powinna zostać sporządzona **jedna mapa obejmująca swym zasięgiem spójny obszar objęty jednym zamierzeniem budowlanym. Przepis ten wyraźnie stanowi o mapie w liczbie pojedynczej.**

STAN FAKTYCZNY SPRAWY

- **Cel pracy:** geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c PGiK)
- **Obszar zgłoszenia:** zamknięty wielobok obejmujący **dwa obszary oddalone o ok. 1,3 km**, połączone pasem o szerokości **0,07 m**
- **Wynik:** dwie mapy z inwentaryzacji powykonawczej w ramach jednego zgłoszenia

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; PODGiK w Poznaniu, „WSA o pajęczkach w zgłoszeniu pracy geodezyjnej”



ORZECZENIE

Wyrok WSA w Poznaniu

Zgłoszenie tzw. „pajęczków” (5/6)

z dnia 25 sierpnia 2021 r.
sygn. akt III SA/Po 356/21
tzw. „pajęczki” – obszar prac a
zgłoszenie



Uzasadnione zdaniem Sądu jest też stanowisko organu odwoławczego, że **obszar prac jest niezgodny ze zgłoszeniem**. W zgłoszeniu bowiem jako obszar prac określono oddalone od siebie o ok. 1,3 km dwie działki nr [...] i nr [...] położone w gminie C. w obrębie P. połączone przesmykiem o szerokości 0,07 m. **Zgłaszający prace wykonał jednak je jedynie w odniesieniu do tych dwóch działek**, natomiast nie wykonał ich na pozostałym obszarze określonym w zgłoszeniu.

SCHEMAT „PAJĄCZKA” Z TEJ SPRAWY





ORZECZENIE

Wyrok WSA w Rzeszowie

Zgłoszenie tzw. „pajączków” (6/6)

Wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.
sygn. akt II SA/Rz 1000/20
podział a „pajączek”: analogia



Wyróżnia się następujące podziały nieruchomości gruntowych: geodezyjny, prawny i wieczystoksięgowy.

W ramach podziału geodezyjnego realizowanego w trybie administracyjnym lub materialno-technicznym (podział gruntów rolnych i leśnych) dochodzi do wydzielenia **z istniejącej nieruchomości** większej liczby działek ewidencyjnych **bez zmiany ich właściciela** (z pewnymi wyjątkami).

INWENTARYZACJA (III SA/Po 356/21)

jedna mapa, spójny obszar, jedno zamierzenie budowlane (art. 2 pkt 7b PGiK); „pajączek” niezgodny ze zgłoszeniem

PODZIAŁ (II SA/GI 1841/23; II SA/Rz 1000/20)

jedna mapa z projektem podziału **jednej nieruchomości** w jednym postępowaniu; jej działki muszą do siebie przylegać

ZDANIEM AUTORA „Pajączek” nie spełnia warunków wynikających z zapisów PRGiK i UGN. Kilka nieruchomości na jednej mapie tylko tam, gdzie ustawa przewiduje jedno postępowanie (art. 98b UGN, ZRID; sl. 129–130).



1C

Stabilizacja punktów granicznych w poszczególnych trybach

Atrybut STB – rodzaj stabilizacji · szczegóły terenowe I grupy · stabilizacja po decyzji podziałowej (§ 14) · ochrona znaków granicznych

GiG, 8 października 2026 r.



Atrybut STB – rodzaj stabilizacji punktu granicznego

Rozporządzenie EGiB (2021), załącznik 4

W latach 2001–2021: STB od 1 do 5, brak szczegółu terenowego jako rodzaju stabilizacji.

§ 6 rozporządzenia w sprawie standardów

(2020): I grupa – szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności:

- a) znaki i punkty graniczne – *baza EGiB*,
- b) znaki geodezyjne – *baza SOG, POG*,
- c) naziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy naziemne sieci uzbrojenia terenu – *baza BDOT500, baza GESUT*.

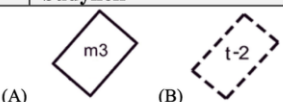
Lp.	Rodzaj stabilizacji punktu granicznego
1	brak informacji
2	niestabilizowany
3	znak naziemny
4	znak naziemny i podziemny
5	znak podziemny
6	szczegół terenowy I grupy

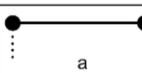
Wartości atrybutu STB (tabela przerysowana)

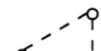
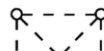


Atrybut STB – szczegóły terenowe I grupy

Przykłady oznaczeń: EGBU – budynek, OTOO – ogrodzenie trwałe, SUPP – słup przewodów napowietrznych

EGiB	budynek	Kod: EGBU		
 (A) (B)		Geometria	poligon, multipoligon	
		Grubość linii	0,50 mm	
		Wysokość tekstu	2,0 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a 2,0
			odstęp	b 1,0
Uwagi	Znak (A) stosuje się do konturu budynku naziemnego. Znak (B) stosuje się do konturu budynku podziemnego. W skalach 1 : 500 i 1 : 1000 w opisie budynku są zawarte: oznaczenie rodzaju budynku i numer najwyższej kondygnacji nadziemnej budynku lub w przypadku budynku podziemnego – numer najniższej kondygnacji podziemnej.			

BDOT500	ogrodzenie trwałe				Kod: OTOO		
		Geometria	linia łamana, multilinia				
		Grubość linii	0,35 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	rozstaw	a	15,0	
				kropka		0,7	
Uwagi							

GESUT	słup przewodów napowietrznych				Kod: SUPP	
			Geometria	punkt, multipunkt		
			Grubość linii	0,18 mm		
			Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	średnica, element, odstęp	a	1,0
Uwagi						

ZNAK GRANICZNY I STABILIZACJA

Znak graniczny: znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie.

Stabilizacja: umieszczenie w punkcie znaku granicznego lub **jednoznaczne oznaczenie jego położenia** na trwałym elemencie zagospodarowania usytuowanym na granicy.

KIEDY SZCZEGÓŁ I GRUPY MA STB = 6

Szczegół terenowy staje się znakiem granicznym dopiero wtedy, gdy jego położenie w punkcie granicznym **stwierdzono w odpowiednim trybie** (wyznaczenie, wznowienie, rozgraniczenie) i opisano w protokole podpisanym przez strony.

Definicje za Rozporządzenie 1999 rozgraniczanie nieruchomości; rozporządzenie EGiB (2021), zał. 4 (atrybut STB)



PRZEPIS

§ 14–15 rozporządzenia ws. podziałów

Znak graniczny a szczegół I grupy (1/2)

utrwalenie nowych punktów
granicznych i protokół

§ 14. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (...) stanowi podstawę do:

- 2) wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych **znakami granicznymi**, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, **na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego** nieruchomości.

§ 15 ust. 1. Z czynności, o której mowa w § 14 pkt 2, **sporządza się protokół**, który zawiera w szczególności oznaczenie nieruchomości według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej (...).

PROTOKÓŁ W PRZEPISACH GEODEZYJNYCH

Art. 39 ust. 4 PGiK i § 17 rozporządzenia ws. standardów: wyniki wyznaczenia punktów granicznych zamieszcza się w protokole, który zawiera m.in. imiona i nazwiska właścicieli lub osób ich reprezentujących, oznaczenie punktów i dokumenty, na podstawie których je wyznaczono. Protokół podpisują **geodeta i osoby obecne przy czynnościach**.

Rozporządzenie RM z 7.12.2004 r. ws. sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. nr 268, poz. 2663); PGiK; rozporządzenie MR z 18.08.2020 r. ws. standardów



PRZEPIS

art. 277 Kodeksu karnego

Znak graniczny a szczegół I grupy (2/2)

ochrona karna znaków
granicznych

Kto znaki graniczne **niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia**, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

ORZECZNICTWO

- **SR w Łęczycy, 9.02.2016 r., II K 50/15:** skazanie za usunięcie dwóch znaków granicznych **umieszczonych przez uprawnionego geodetę**.
- **WSA we Wrocławiu, 27.02.2013 r., II SA/Wr 742/12:** wyznaczenie punktów granicznych **bez protokołu** jest niezgodne z prawem.

ZDANIEM AUTORA

Przepis chroni znak, który **urzędowo** wyznacza granicę. Szczegół terenowy I grupy (ogrodzenie, naroże budynku) można zatem uznać za znak graniczny (STB = 6) **dopiero po spisaniu protokołu wyznaczenia w obecności stron zainteresowanych**. Bez protokołu rozbiórka ogrodzenia nie jest usunięciem znaku granicznego w rozumieniu art. 277 KK.

Ustawa z 6.06.1997 r. Kodeks karny (KK), art. 277; II SA/Wr 742/12



CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Pytania uczestników

12:30–14:00 · odpowiedzi na pytania zgłoszone przy
rejestracji – 42 pytania scalone w 18 grup (sekcje A–
G)

GiG, 8 października 2026 r.

Pytania uczestników – przegląd

42 pytania scalone w 18 grup; numery pytań według kolejności w pliku od uczestników

A. Aktualizacja EGiB a błędy w ewidencji

- pyt. 1–4
- A1–A2

B. Analiza materiałów źródłowych

- pyt. 5–8
- B1–B2

C. Ustalanie przebiegu granic działek

- pyt. 9, 11–13, 23, 26, 29–40
- C1–C5

D. Ponowne ustalenie granicy

- pyt. 14–17
- D1

E. Ustalenie a wznowienie i wyznaczenie

- pyt. 10, 18–22, 24, 26
- E1–E4

F. Podział nieruchomości

- pyt. 25, 41
- F1–F2

G. § 33a – granice z wodami

- pyt. 27, 28, 42
- G1–G2

OSOBNIE SZKOLENIE !



A

Aktualizacja EGiB a błędy w ewidencji

Pytania 1–4: zmiana czy błąd, czynność materialno-techniczna czy decyzja, niezgodność mapy z dokumentacją, skutki dla działek sąsiednich

GiG, 8 października 2026 r.

A1. Zmiana danych czy błąd?

PYTANIE · pyt. 1 i 3

Jak odróżnić zmianę danych wymagającą aktualizacji EGiB od błędu wymagającego sprostowania? Kiedy aktualizacja danych dotyczących granic wymaga postępowania administracyjnego?

- **„Sprostowania” danych przepisy EGiB nie znają.** Usunięcie błędu to także aktualizacja, a „wykrycie błędnych informacji” jest przesłanką aktualizacji z urzędu (art. 24 ust. 2a pkt 1 lit. d PGiK). Sprostowanie w ścisłym sensie to art. 113 KPA (omyłki w decyzji) i art. 27 ukwh (oznaczenie nieruchomości w KW według EGiB).
- **Od 31.12.2024 r. kryterium błędnych danych w § 29a rozp. EGiB:** zmiana to zastąpienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, prawnym lub ze standardami albo ujawnienie danych nowych; **dane błędne to dane bez potwierdzenia w zbiorze dokumentów** uzasadniających wpisy do operatu ewidencyjnego (art. 24 ust. 1 pkt 2 PGiK).
- **Dane niedokładne nie są danymi błędnymi.** Granica z wektoryzacji, mająca oparcie w dokumencie, jest „niezgodna ze standardami” (§ 45 rozp. EGiB). Poprawia się ją nową pracą (§ 40 STD, ustalenie wg § 31–33) albo modernizacją, a nie „sprostowaniem”.
- Orzecznictwo: w ramach aktualizacji prostuje się tylko pomyłki oczywiste w świetle dokumentów, widoczne bez postępowania wyjaśniającego (NSA I OSK 3651/18, I OSK 1118/19).

A1. Czynność materialno-techniczna czy decyzja? (cd.)

- Art. 24 ust. 2a PGiK określa, **kiedy** aktualizuje się dane (z urzędu albo na wniosek), a ust. 2b – **w jakiej formie**. Obie formy występują w obu trybach wszczęcia.
- **Czynność materialno-techniczna**: zmiana wynika wprost z dokumentu z katalogu ust. 2b pkt 1. Dla granic: ostateczna decyzja (rozgraniczenie, podział, scalenie), prawomocne orzeczenie sądu, dokumentacja przyjęta do PZGiK – ustalenie, wznowienie, wyznaczenie, modyfikacja wg § 40 STD (§ 30 ust. 1 rozp. EGiB).
- **Decyzja** (ust. 2b pkt 2), gdy potrzebne jest postępowanie wyjaśniające: sprzeczne dowody, operat niewystarczający „z uwagi na przedmiot” zmiany (WSA III SA/Kr 711/09), potrzeba wyjaśnień stron; **eliminacja danych błędnych wykrytych przez organ** bez nowego dokumentu (NSA I OSK 2838/19); ujawnienie samoistnego posiadacza (art. 20 ust. 2b). Odmowa aktualizacji – zawsze decyzja (ust. 2c).
- **Pozytywna weryfikacja nie przesądza o wpisie**: weryfikacja (art. 12b) bada zgodność z przepisami i kompletność, organ EGiB ocenia operat jako dowód. Sporu o przebieg granicy nie rozstrzyga się w aktualizacji – to droga rozgraniczenia (I OSK 1118/19, II SA/Bk 425/12).
- Dla wykonawcy: o tym, czy wystarczy czynność materialno-techniczna, decyduje operat – w szczególności udokumentowana analiza materiałów (§ 7 i § 37 pkt 7 lit. a STD).
- *Projekt UD60 (Komitet RM ds. Cyfryzacji od 16.07.2026) nie zmienia tego podziału; dodaje termin 21 dni na wpis po przyjęciu dokumentacji do PZGiK (art. 24 ust. 2ca).*



PRZEPIS

§ 29a

rozporządzenie w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
od 31.12.2024 r.

do pyt. A1

1. Aktualizacja ewidencji następuje przez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu:
 - 1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub z obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub ze stanem prawnym oraz z obowiązującymi standardami technicznymi;
 - 2) ujawnienia nowych danych ewidencyjnych;
 - 3) **wyeliminowania danych błędnych.**
2. **Przez dane błędne rozumie się takie dane zawarte w ewidencji, które nie mają potwierdzenia w zbiorze dokumentów,** o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (dodany rozporządzeniem MRiT z 19.12.2024 r., Dz.U. 2024 poz. 1954)

A2. Mapa niezgodna z dokumentacją nie spełniającą STD

PYTANIE · pyt. 2 i 4

Jak postępować, gdy geometria działki na mapie ewidencyjnej jest niezgodna z dokumentacją źródłową, która nie spełnia standardów geodezyjnych? Jak postąpić, gdy korekta granicy jednej działki wpływa na geometrię i powierzchnię działek sąsiednich?

- **Analiza (§ 7 STD):** czy dokument opisuje granicę ustaloną (rozgraniczenie, podział, scalenie, ustaloną sądownie), czy tylko władanie lub wektoryzację; jaka jest jego rzeczywista dokładność; czy rozbieżność z mapą mieści się w tej dokładności.
- **Niespełnienie standardu nie odbiera dokumentowi mocy dowodowej** co do przebiegu granicy – ogranicza tylko jego przydatność do odtworzenia położenia.
- **Trzy ścieżki:** (1) dokumentacja PZGiK wraz z czynnościami terenowymi pozwala odtworzyć granicę – **modyfikacja współrzędnych (§ 40 ust. 1–2 STD)** przy odchyłce ponad 0,15 m; do 0,15 m tylko z inicjatywy kierownika prac w uzgodnieniu z organem (ust. 3); (2) nie pozwala – **pomiar poprzedzony ustaleniem przebiegu granic** (§ 40 ust. 4 STD, § 31 rozp. EGiB); (3) granica z rozgraniczenia – § 40 nie stosuje się (ust. 5), pozostaje wznowienie lub wyznaczenie, a spór rozstrzyga sąd.
- **Błędy systemowe** (kalibracja, wektoryzacja, przesunięcia rzędu metrów) może usunąć starosta – aktualizacja § 45 i § 29a rozp. EGiB lub modernizacja (art. 24a PGiK).

A2. Skutki dla działek sąsiednich (cd.)

- Granica jest wspólna (§ 2 pkt 2 rozp. EGiB), a punkt graniczny należy do każdej działki, która się w nim styka. **Korekta punktu zmienia geometrię i pole każdej z nich** – na wspólnej granicy zysk jednej działki jest stratą drugiej.
- **Pole ewidencyjne zmienia się tylko wtedy, gdy wszystkie granice danej działki są ustalone (§ 41 ust. 1 STD)** – ocenia się to osobno dla każdej działki. W praktyce: wszystkie punkty z SPD = 1 i ISD = 1, pole z precyzją 0,0001 ha. W przeciwnym razie zmienia się opis numeryczny, a pole w rejestrze pozostaje.
- W mojej ocenie najlepszym byłoby aby wykazy współrzędnych i wykaz zmian danych (§ 39 pkt 2 lit. b i pkt 3 STD) objęły **wszystkie działki, których dane się zmieniają**, nie tylko działkę zleceńodawcy – kłopotliwe z uwagi na brak informacji w bazie o granicach „ustalonych” – warunek z § 41 STD
- Przy ustaleniu – udział podmiotów wszystkich działek, do których należy ustalany punkt, także w punkcie trójmiedzy (WSA III SA/Lu 634/21). W postępowaniu decyzyjnym stroną jest podmiot każdej działki, której dane się zmieniają; teza NSA I OSK 666/07 („sąsiad nie jest stroną”) dotyczyła podziału bez zmiany danych sąsiada. Przy czynności materialno-technicznej starosta zawiadamia o zmianie (§ 35 ust. 1 pkt 3 rozp. EGiB).
- Nie „dociągać” kolejnych granic sąsiada bez jego udziału (efekt domina); przesunąć mieszczących się w dokładności pomiaru nie wprowadzać (NSA I OSK 851/12: 8 cm i 3 m² – pomiar kontrolny, współrzędne z EGiB pozostają).



B

Analiza materiałów źródłowych

Pytania 5–8: wiarygodność i hierarchia dokumentów,
rozstrzyganie sprzeczności, dawne mapy katastralne,
zarysy i dokumentacja uwłaszczeniowa,
dokumentowanie analizy

GiG, 8 października 2026 r.

B1. Wiarygodność i hierarchia materiałów

PYTANIE · pyt. 5, 6, 7

Jak oceniać wiarygodność i przydatność dokumentów do odtworzenia przebiegu granicy? Jak rozstrzygać sprzeczności pomiędzy szkicami polowymi, wykazami współrzędnych, protokołami i mapą ewidencyjną? Jakie znaczenie mają dawne mapy katastralne, zarysy pomiarowe i dokumentacja uwłaszczeniowa – które są ważniejsze?

- „Odtworzenie granicy” - formalnie nie istnieje taka procedura. W praktyce wznowienie znaków, wyznaczenie punktów, ustalenie granic działek.
- Ocena materiałów to obowiązek kierownika prac – dokładność, aktualność, kompletność, przydatność do celu (§ 7 STD). Przyjęcie do PZGiK nie przesądza o wartości dowodowej (WSA III SA/Kr 711/09). **Poza § 40 STD przepisy nie dają kryteriów – to wiedza ekspercka.**
- **Wiarygodność ≠ dokładność.** O wiarygodności decyduje tryb i podmiot (postępowanie z udziałem stron, operat, podpis, data, uprawniony wykonawca), o dokładności – osnowa, metoda pomiaru i skala.
- **Hierarchia** (przez analogie do rozp. z 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości):
 - (1) granica ustalona w postępowaniu – rozgraniczenie, sąd, podział, scalenie, ustalenie „ewidencyjne”;
 - (2) dane liczbowe z pomiaru bezpośredniego – szkice, protokoły, zarysy, wykazy miar;
 - (3) współrzędne obliczone z tych danych;
 - (4) mapy – ewidencyjne, zasadnicza, katastralne;
 - (5) dokumenty stanu prawnego – KW, akty notarialne, AWZ: rozstrzygają **kto i co**, a nie **gdzie**.

B1. Sprzeczności i „stare” materiały (cd.)

- **Hierarchii nie stosuje się mechanicznie:** dokument wyższej rangi z błędem grubym przegrywa; przy dokumentach równej rangi rozstrzyga dokładność – potrzebna wiedza i doświadczenie kierownika.
- **Przy sprzecznościach:** genealogia dokumentów (mapa jest zwykle pochodną zarysu, współrzędne – szkicu itd.). → powrót do obserwacji pierwotnych jeśli są (miary, nie grafika) → kontrola błędów grubych (sumy czołówek, domknięcia, miary kontrolne) → teren: znaki, ślady, szczegóły ze szkicu i pomiar kontrolny.
- **Sprzeczność mierzy się dokładnością słabszego dokumentu** – różnica w granicach $2-3\sigma$ nie jest sprzecznością (mapa 1:2000, $\sigma \approx 0,8$ m → bufor 2,4 m).
- **Kataster pruski:** dokumentacja z bieżącej aktualizacji (osnowa, stabilizacja, metoda ortogonalna) to pełnowartościowe dane liczbowe; dane z zakładania ewidencji – materiał pomocniczy. **Kataster austriacki:** mapa stolikowa 1:2880 bez danych liczbowych i stabilizacji – materiał kartometryczny, wyłącznie po lokalnej kalibracji (ok. 0,6 m fragmenty skalibrowane na punktach niezmiennych; całe obręby- gminy katastralne zwykle błąd kalibracji 0,6–3,0 m).
- **AWZ (1971)** to decyzja administracyjna – dokument stanu prawnego: przesądza o podmiocie i przedmiocie, ale geometrycznie jest pochodną ówczesnej mapy. Pole z AWZ nie przesuw granicy. **Mapa ewidencyjna** nie jest samodzielny dowodem przebiegu granicy, a SPD = 1 obejmuje też dawne ZRD = 9 – zawsze sięgać do dokumentu źródłowego !.

B2. Dokumentowanie analizy materiałów

PYTANIE · pyt. 8

Jak dokumentować analizę materiałów i uzasadnić wybór danych przyjętych do dalszych prac?

- **Przepisy wymagają niewiele:** analizy (§ 7 STD) i opisu „zakresu wykorzystania materiałów zasobu” w sprawozdaniu technicznym (§ 37 pkt 7 lit. a STD); jedyne kryterium liczbowe to 0,15 m (§ 40 ust. 2).
- **Orzecznictwo poszło dalej:** sprawozdanie ma pokazać także wynik negatywny – materiały pominięte i przyczynę (NSA I OSK 1713/22; WSA II SA/Wr 512/20; III SA/Gd 156/17). Brak wyników analizy jest skuteczną podstawą negatywnej weryfikacji (art. 12b ust. 1 PGiK),
- **Wynik analizy – sześć elementów:** materiały wykorzystane; ocena dokładności (metoda, osnowa, pomiar kontrolny i odchyłki); aktualności (wywiad); kompletności wobec celu pracy; potwierdzenie przydatności; materiały pominięte z przyczyną (dopuszczalne uzasadnienie zbiorcze).
- **Forma (dobra praktyka):** rozdział sprawozdania + tabela analizy (materiał, działki, przydatność: tak / w części / nie, zakres wykorzystania) + **szkic z analizy** – współczesny odpowiednik szkicu podstawowego (B-IX, Instrukcja katastralna II z 1927 r.): miary czołowe i kontrolne, współrzędne z różnych operatów, wyniki pomiaru kontrolnego.

B2. Analiza a cel pracy (cd.)

- Materiał ocenia się **według przepisów z daty jego sporządzenia**; osobno dokładność pomiaru pierwotnego, transformacji i wektoryzacji. Rozbieżność w granicach ówczesnego błędu dopuszczalnego nie jest błędem pomiaru.
- Dopuszczalną odchyłkę pomiaru kontrolnego można przyjąć jako pierwiastek z sumy błędów pomiaru pierwotnego i kontrolnego $\sqrt{(mp1^2 + mp2^2)}$, dla punktów I grupy ok. 0,14–0,15 m – **wpisać ją i rzeczywiste odchyłki do analizy**: „uznanie kierownika prac” staje się argumentem, który da się sprawdzić.
- **Ustalenie**: uzasadnić przesłankę § 31 (zwłaszcza gdy punkty mają w bazie SPD „ustalony” i ISD „spełnia”) oraz wybór trybu z § 33 ust. 1–3 i ocenę niesprzeczności; w protokole (zał. 7) w kol. „Sposób ustalenia” – tryb i dokument; przy § 33 ust. 3 – wniosek z analizy.
- **Wznowienie i wyznaczenie**: wykazać, że punkt był „ustalony uprzednio” (tryb, operat) i że dokumenty pozwalają odtworzyć jego położenie (art. 39 PGiK, § 17 ust. 3 pkt 7 STD); wynik negatywny oznacza zmianę procedury.
- **Modyfikacja wg § 40 STD**: współrzędne z bazy, współrzędne z analizy i dokumenty, z których wynikają, odchyłka ponad 0,15 m i powód uznania nowych za właściwsze.



C

Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Pytania 9, 11–13, 23, 26, 29–40: kryteria § 33, granica
sporna, protokół i szkic, rozbieżności EGiB–KW,
zawiadomienia

GiG, 8 października 2026 r.

C1. Zgodne wskazania a dokumenty

PYTANIE · pyt. 9 i 26

Jak postępować, gdy wskazania właścicieli są zgodne, ale sprzeczne z dokumentacją źródłową? Jak w praktyce oszacować „brak sprzeczności z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach” (§ 33 ust. 1)? Czy trwają prace nad zmianą tej formuły?

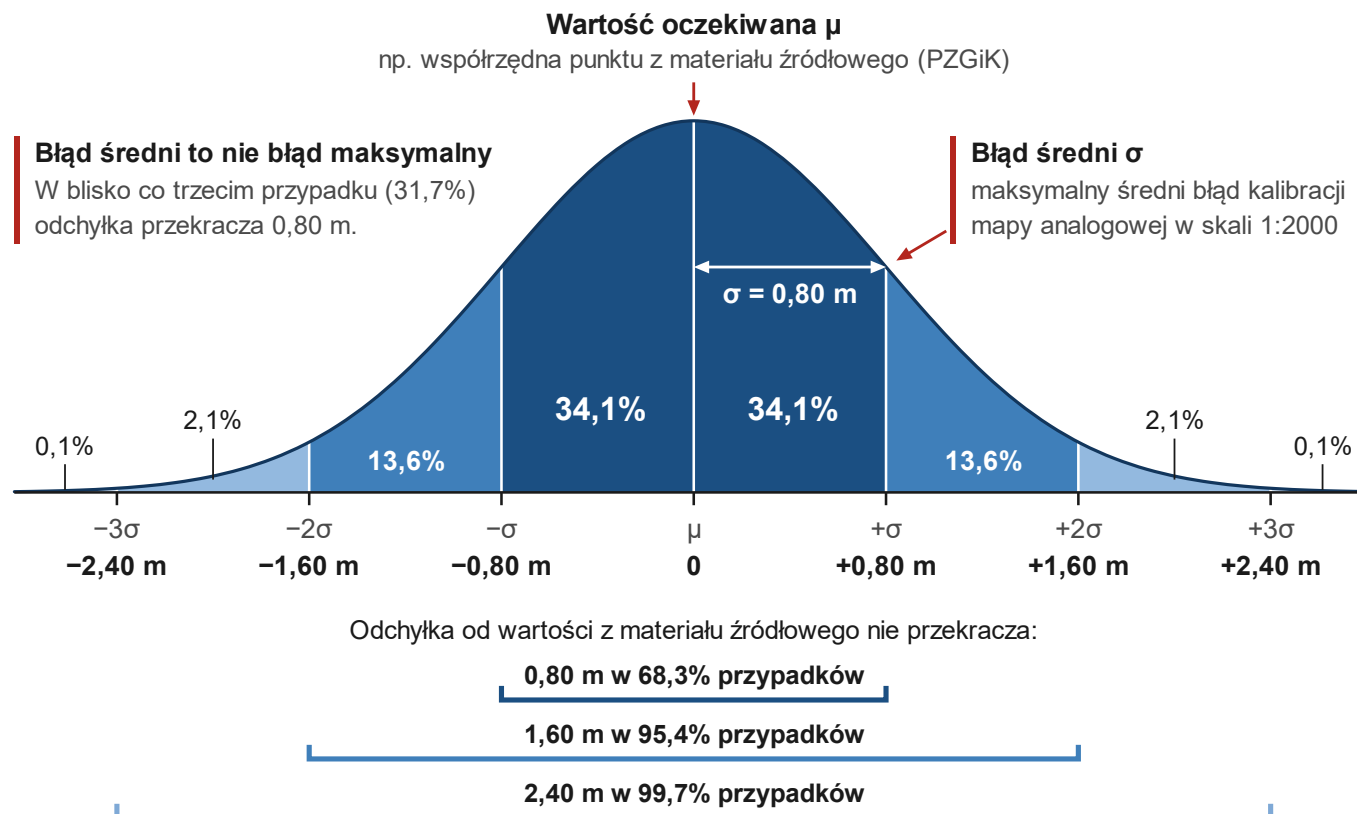
- § 31 każe ustalać granice właśnie wtedy, gdy dokumenty **nie pozwalają** odtworzyć ich z dokładnością I grupy. Zatem „**brak sprzeczności**” (§ 33 ust. 1) **nie może oznaczać zgodności do 0,10 m**, lecz zgodność w granicach dokładności danego dokumentu.
- **Kryterium – bufor niepewności:** wskazanie nie jest sprzeczne, jeżeli mieści się w przedziale $\pm\sigma$ ($P \approx 0,68$) wokół przebiegu odtworzonego z dokumentu – np. mapa 1:2000, $\sigma \approx 0,8$ m (pamiętać przy $P=0,99$ to już $\pm 3\sigma$ czyli 2,4 m). **W buforze geodeta identyfikuje istniejącą granicę; poza nim tworzyłby nową** – przesunięcie zasięgu własności bez formy wymaganej przez art. 158 KC.
- σ szacuje się z genezy dokumentu (osnowa, metoda, skala; tabele wg O-I 1969, klasy BPP) i z jego wewnętrznej spójności (domknięcia, sumy czołówek, zgodność pól powierzchni). Przyjęte σ i wynik opisać w sprawozdaniu (§ 37 pkt 7 lit. a STD).
- Wskazanie sprzeczne (poza buforem albo zmieniające proporcje działek ponad niepewność) nie jest podstawą ustalenia – przechodzi się do ust. 2 lub 3 § 33, a strony informuje, że zmiana granicy wymaga aktu notarialnego z wcześniejszym podziałem (art. 158 KC), rozgraniczenia albo zasiedzenia.

C1. Wskazanie stron a bufor

Przebieg z EGiB (nieustalony, niespełniający standardu), bufor błędu średniego i wskazanie stron

Błąd średni a dokładność materiału źródłowego

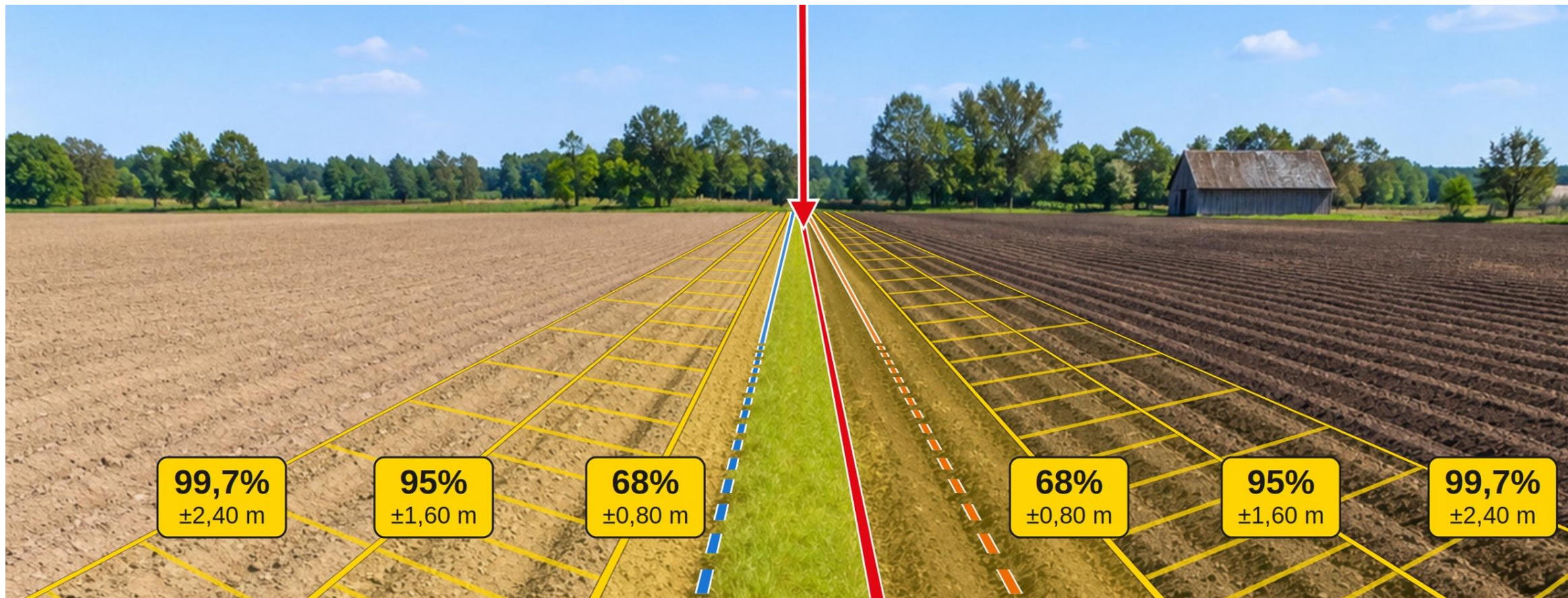
Mapa analogowa w skali 1:2000, maksymalny średni błąd kalibracji 0,80 m (0,4 mm na mapie)



Błąd średni – rozkład Gaussa

C1. Wskazanie stron a bufor

Przebieg z EGiB (nieustalony, niespełniający standardu), bufor błędu średniego i wskazanie stron



Wizualizacja błędu średniego materiału źródłowego

C1. Przypadek: kompleks leśny, zarys bez domknięcia (cd.)

OKOLICZNOŚCI:

1. linia pomiarowa – początek: istniejący kopiec na granicy Lasów Państwowych; koniec linii punkt obliczony z wyrównania kompleksu przyległego; $mp=0,10m$;
 2. na zarysie suma czołówek (szerokości) działek opartych na w/w linii pomiarowej różna o 30 metrów od długości obliczonej ze współrzędnych;
 3. na zarysie brak domknięcia linii;
 4. zainteresowani wskazują zgodnie kilka linii granicznych – przecinki i zaciosy na drzewach;
 5. zgodne wskazania - pomiędzy wskazanymi śladami a sumą czołówek różnica kilka metrów;
 6. kompleks leśny więc brak możliwości samodzielnego ustalenia spokojnego stanu posiadania;
 7. pozostałe oświadczenia zainteresowanych podmiotów motywowane wielkością drzew;
 8. szerokości działek z zarysu pomiarowego różne do 3,0m od czynników w obliczeniu ich powierzchni.
- Jak w przytoczonych okolicznościach oszacować brak sprzeczności z informacjami (...); czy prowadzone są prace legislacyjne do zmiany „humanistycznej formułki”, która jest absolutnie nieużyteczna na zapis pozwalający geodecie oszacować, że ustala granice a nie przenosi własność?

C1. Przypadek: kompleks leśny, zarys bez domknięcia (cd.)

- **30 m różnicy sumy czołówek wobec długości ze współrzędnych to błąd gruby albo brak identyczności punktów**, nie odchyłka losowa: brak domknięcia, koniec linii z wyrównania innego kompleksu, pominięte czołówki (drogi, rowy, linie oddziałowe, późniejsze podziały). Błąd punktu końcowego $mp = 0,10$ m nie ma tu znaczenia.
- Zarys nie określa więc wiarygodnie położenia bezwzględnego: **tych 30 m nie wolno ani rozkładać proporcjonalnie na czołówki, ani uznać za dowód sprzeczności wskazań.**
- Analiza w lokalnym układzie zarysu od pewnego początku (kopiec LP – sprawdzić tożsamość): narastające sumy czołówek wobec kilometrażu śladów, każda szerokość wobec swojej czołówki. Proporcjonalny rozkład – tylko przy identycznym punkcie końcowym i odchyłce w tolerancji; lepiej wyrównanie z warunkami (czołówki, pola, współrzędne).
- Różnice szerokości do 3 m wobec wartości do obliczania pól powierzchni: wartości odczytywano zwykle graficznie z mapy – **pierwszeństwo mają miary terenowe**, a niespójność dokumentacji poszerza przedział niesprzeczności.
- **Przecinki, zaciosy i kopiec to ślady i znaki graniczne** (art. 31 ust. 2 PGiK, § 33 ust. 3): zgodne wskazania na nich oparte ważą więcej niż suma czołówek z zarysu niepowiązanego z ośnową; wiek drzew świadczy o długotrwałym władaniu. W lesie spokojny stan posiadania często da się stwierdzić (drzewostany, utrzymywane przecinki)
- Wniosek - Przejść do §33 ust. 3 lub Rozgraniczenia (art. 29-39 PRGiK)



C2. Podstawa ustalenia w protokole

Protokół ustalenia granic działki ewidencyjnej (PUGDE) - wzór

PYTANIE · pyt. 12, 37, 38

Jak opisać w protokole podstawę ustalenia ...

Powiat

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Lp.	Numer działek ewidencyjnych, do których należy ustalona granica	Podmioty uprawnione do udziału w czynnościach	Nr księgi wieczystej lub oznaczenie innego dokumentu określającego stan prawny działek wymienionych w kolumnie 2	Osoby uprawnione biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granicy lub osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wymienionego w kol. 3	Data ustalenia przebiegu granicy	Sposób ustalenia przebiegu granicy	Numer szkicu granicznego	Oświadczenie: <i>My, niżej podpisani, oświadczamy, że granica między działkami wymienionymi w kolumnie 2, przedstawiona na szkicu granicznym stanowiącym integralną część niniejszego protokołu, została ustalona wg naszych zgodnych wskazań.</i>	Inne oświadczenia osób biorących udział w czynnościach ustalenia przebiegu granicy	Adnotacje oraz podpis geodety uprawnionego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										

Załącznik nr 7 rozp. EGİB

Zobacz: [C2. Podstawa ustalenia](#) · [C2. Kryteria § 33](#) · [C2. Co wpisać do protokołu](#) · [C3. Dokumentowanie sporu](#)

C2. Podstawa ustalenia w protokole

PYTANIE · pyt. 12, 37, 38

Jak opisać w protokole podstawę ustalenia poszczególnych odcinków granicy? Jakie znaczenie mają zastosowane kryteria dla ujawnienia danych w bazie EGiB (atrybuty punktów granicznych) oraz dla późniejszego rozstrzygnięcia sporu granicznego w postępowaniu administracyjnym lub sądowym?

- **Wiersz protokołu (zał. 7) to granica między parą działek** (kol. 2). Gdy na jednej granicy zastosowano różne kryteria, **kol. 7** „Sposób ustalenia” opisuje je **odcinkami**, np. „odcinek 9–10 – § 33 ust. 1; odcinek 10–11 z wyłączeniem punktu 10 – § 33 ust. 3”.
- Przy każdym odcinku – **przepis i podstawa faktyczna**: zgodne wskazania (ust. 1); cechy spokojnego posiadania – ogrodzenie, miedza, uprawy i od kiedy (ust. 2); znaki, ślady i dokumenty, na których oparto analizę (ust. 3). Analizę z ust. 3 opisuje się w sprawozdaniu technicznym, w złożonych przypadkach warto to zrobić w odrębnej opinii.
- **Kol. 9 (oświadczenie o zgodnych wskazaniach) – tylko przy ust. 1** i tylko z podpisami wszystkich uprawnionych; brak choćby jednego podmiotu wyklucza ust. 1 (WSA III SA/Gd 203/18). Przy ust. 2 i 3 kol. 9 pozostaje pusta.
- Rozbieżne wskazania i sprzeczny – kol. 10; nieobecności, doręczenia, odmowy podpisu, rozbieżności z KW – kol. 11; **odcinki sporne – na szkicu granicznym** (§ 33 ust. 6 pkt 4).

C2. Kryteria a baza EGiB (cd.)

- **Baza nie przechowuje kryterium ustalenia.** Każde ustalenie wg § 33 ust. 1–3 daje SPD = „ustalony” (zał. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c). ISD zależy wyłącznie od dokładności: „spełnia” – położenie względem osnowy z dokładnością 0,10 m (zał. 4 ust. 5). STB opisuje stan na gruncie (np. „niestabilizowany” dla punktu tylko oznaczonego) i też nie zależy od kryterium.
- **Model danych nie ma atrybutu trybu ani sporności punktu, a odcinek granicy nie jest obiektem bazy.** „Dodatkowe informacje” (§ 17 ust. 1 pkt 8) to pole opisowe – wpis kryterium jest dopuszczalny.
- Rozporządzenie z 2001 r. (w brzmieniu sprzed 2021 r.) miało atrybut punktu czyPunktNależyDoSpornejGranicy – obecny model go nie zawiera.
- **Czy kryterium ma skutek poza bazą:** w mojej ocenie - tak np. przy ewentualnym rozgraniczeniu lub próbie ponownego ustalenia „ewidencyjnego”.

C2. Kryteria a późniejszy spór (cd.)

- **Ustalenie nie tworzy granicy wg stanu prawnego.** Oświadczenie do protokołu jest oświadczeniem wiedzy, a nie ugodą z art. 31 ust. 4 PGiK, i nie zamyka drogi do rozgraniczenia (WSA III SA/Kr 218/13, III SA/Kr 141/19); ewidencja jest deklaratoryjna (NSA I OSK 1118/19). **Kryterium nie przesądza sporu – decyduje o wadze protokołu jako dowodu.**
- **Rozgraniczenie administracyjne:** najpierw dowody – znaki, ślady, mapy i inne dokumenty (art. 31 ust. 2), zgodne oświadczenie stron opcjonarne (ust. 3) – brak dokumentów, dokumenty sporne, dokumenty niewystarczające. Protokół ze szkicem ustalenia „ewidencyjnego” jest „innym dokumentem”: ust. 1 – udokumentowana zgoda wszystkich (mocny argument przy ugodzie, ale nie przeważa nad dokładniejszym dowodem stanu prawnego); ust. 2 – stan posiadania na dzień czynności (istotny przy tymczasowym utrwaleniu, art. 34 ust. 1); ust. 3 – jednostronna ocena geodety, najslabsza przy rozgraniczeniu.
- **Sąd** rozpoznaje sprawę od nowa według art. 153 KC (stan prawny → ostatni spokojny stan posiadania → wszelkie okoliczności), ocenia wszystkie dowody i nie jest związany ewidencją (SN V CSK 71/14). Może stosować różne kryteria do różnych odcinków i punktów jednej granicy (SN I CKN 930/97, IV CSK 210/17).
- *Projekt UD60 (art. 39 ust. 1 pkt 6 i ust. 2) zwiększa znaczenie protokołu ustalenia: wznowienie znaków po ustaleniu, spór kierowany do rozgraniczenia.*

C2. Kryteria § 33 – zestawienie

Co wynika z wyboru kryterium dla protokołu, bazy, stabilizacji i ewentualnego sporu

§ 33 ust. 1 – zgodne wskazania

- **Kol. 7:** ust. 1 i zgodne wskazania
- **Kol. 9:** podpisy wszystkich uprawnionych
- **Baza EGiB:** SPD = ustalony, ISD wg dokładności
- **Stabilizacja:** możliwa po ujawnieniu w EGiB (§ 33 ust. 4)
- **W sporze:** udokumentowana zgoda wszystkich – najsilniejszy dowód z ustalenia

§ 33 ust. 2 – spokojne posiadanie

- **Kol. 7:** ust. 2 i cechy posiadania
- **Kol. 9:** pusta; sprzeczny w kol. 10
- **Baza EGiB :** SPD = ustalony, ISD wg dokładności
- **Stabilizacja:** wątpliwa – „bezsportność” nieoczywista
- **W sporze:** stan posiadania na dzień czynności (art. 34 ust. 1 PGiK, art. 153 KC)

§ 33 ust. 3 – analiza

- **Kol. 7:** ust. 3 i znaki, ślady, dokumenty
- **Kol. 9:** pusta; opinia z analizy
- **Baza EGiB :** SPD = ustalony, ISD wg dokładności
- **Stabilizacja:** nie – punkty nie są ustalone bezspornie
- **W sporze:** ocena geodety – w całości do weryfikacji

Dla bazy EGiB jest bez znaczenia, które kryterium zastosowano.

C2. Protokół wg zał. 7 – co wpisać

Kol. 1–6: granica, podmioty, obecni

Kol. 2 – **numery działek z EGiB**, do których należy ustalona granica; wiersz = granica jednej pary działek

Kol. 3 – wszystkie podmioty uprawnione: współwłaściciele, małżonkowie, użytkownicy wieczysti, władający (§ 11 pkt 7, § 12 pkt 1)

Kol. 4 – nr KW albo inny dokument stanu prawnego – **podstawa przyjęcia podmiotu**

Kol. 5 – osoby obecne lub reprezentujące podmiot, z podstawą umocowania

Kol. 6 – data ustalenia danej granicy

Kol. 7–11: ustalenie i oświadczenia

Kol. 7 – sposób ustalenia: § 33 ust. 1, 2 lub 3, odcinkami, z podstawą faktyczną

Kol. 8 – nr szkicu granicznego (integralna część protokołu – § 33 ust. 6)

Kol. 9 – podpisy pod zgodnymi wskazaniem: **tylko ust. 1, wszyscy uprawnieni**

Kol. 10 – inne oświadczenia: sprzeciw, rozbieżne wskazania, zgoda na stabilizację

Kol. 11 – adnotacje geodety: doręczenia, BIP, nieobecność, odmowa podpisu, rozbieżności EGiB–KW

C3. Granica sporna – pojęcie i dokumentowanie

PYTANIE · pyt. 23, 13, 11

Kiedy granica jest sporna i jak dokumentować rozbieżne wskazania, spór, odmowę podpisu oraz nieobecność zawiadomionych osób? Czy punkty spornej granicy można ujawnić w EGiB (SPD = 1 czy 2), obliczyć pole działki, dokonać jej podziału, wyznaczyć punkty lub ustalić je ponownie? Jakie przesłanki muszą być spełnione w rozgraniczeniu, by zawrzeć ugodę?

- **Rozporządzenie EGiB nie definiuje sporu.** Granica jest sporna, gdy obecne podmioty wskazują różne przebiegi albo jeden kwestionuje przebieg wskazany przez drugiego lub przez geodetę. **Spór dotyczy odcinka (linii), nie punktu** – punkty mogą być niesporne, a przebieg między nimi sporny.
- **Nieobecność skutecznie zawiadomionego ani milczenie nie są sporem**, ale wykluczają § 33 ust. 1 i bezsporność w rozumieniu § 33 ust. 4 (stabilizacja).
- **Spór nie przerywa czynności:** brak zgodnego oświadczenia → ust. 2; posiadanie sporne lub sprzeczne z dokumentami → ust. 3. Granica zostaje ustalona, ale ustalenie sporu nie rozstrzyga, a geodeta nie spisuje ugody (art. 31 ust. 4 PGiK dotyczy rozgraniczenia).

C3. Dokumentowanie sporu, odmowy i nieobecności

Gdzie co odnotować: protokół (zał. 7), szkic graniczny, dokumentacja do aktualizacji EGiB

PUGDE Kol. 10 – inne oświadczenia

- rozbieżne wskazania
 - warianty 1a, 1b... oznaczone na szkicu
- oświadczenie o niewiedzy
- „nie składa oświadczenia”
- sprzeciw wobec przebiegu ustalonego przez geodetę

PUGDE Kol. 11 – adnotacje geodety

- nieobecność – z dowodem doręczenia lub ogłoszenia w BIP (§ 32 ust. 3, 4, 7)
- odmowa podpisu, ewentualnie z jej przyczyną
- usprawiedliwiona nieobecność – wstrzymanie czynności (§ 32 ust. 6); w nowym terminie nowy protokół

Szkic graniczny (§ 33 ust. 6)

- sporne odcinki granic (pkt 4)
- warianty wskazań
- podpisy uczestników lub adnotacja o odmowie podpisu (pkt 5)

Dokumentacja do EGiB (STD)

- szkic: działki z oznaczeniem granic spornych (§ 39 pkt 1 lit. a)
- sprawozdanie: opis sporu i podstaw ustalenia (§ 37 pkt 7)

Kol. 9 (zgodne wskazania) przy sporze pozostaje pusta – ustalenie wg § 33 ust. 2 lub 3.

C3. Skutki sporu: baza, pole, podział (cd.)

- **Ujawnienie w EGiB – tak, SPD = „ustalony”**: zał. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c obejmuje ustalenie w trybie § 33 ust. 1–3 bez względu na spór; dla wartości „nieustalony” nie ma podstawy. ISD – według dokładności.
- **Spór nie ma reprezentacji w bazie** (odcinek nie jest obiektem): zostaje w protokole i na szkicach, ewentualnie w „dodatkowych informacjach” punktu (§ 17 ust. 1 pkt 8).
- **Pole**: § 41 ust. 1 STD wymaga ustalenia wszystkich granic działki w trybie § 31–33 – ustalenie wg ust. 3, także przy sporze, formalnie spełnia ten warunek. Inaczej w rozgraniczeniu: odcinek przekazany sądowi (art. 34 PGiK) nie jest ustalony.
- **Podział**: spór formalnie go nie blokuje – granic dzielonej nieruchomości się nie ustala, lecz przyjmuje (rozp. z 2004 r., § 6), a art. 31 ust. 4 i art. 34 ust. 1–3 PGiK nie stosuje się do sporów przy wyznaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomości (art. 34 ust. 4). Gdy projektowane granice dochodzą do spornego odcinka, organ może zawiesić postępowanie do czasu rozgraniczenia (art. 97 § 1 pkt 4 KPA; WSA II SA/Sz 969/12).

C3. Skutki sporu: stabilizacja, wyznaczenie (cd.)

- **Stabilizacja:** trwale stabilizuje się tylko punkty „ustalone bezspornie”, po ich ujawnieniu w EGiB i za zgodą uczestników (§ 33 ust. 4 zd. 2, od 31.12.2024 r.). Punkty spornej granicy – tylko oznaczenie umożliwiające pomiar.
- **Wznowienie i wyznaczenie odtwarzają przebieg bezsporny** – nie są ponownym ustaleniem, lecz ponownym odtworzenie znaków/punktów już ustalonych (NSA I OSK 3098/12). Punkt z SPD = „ustalony” pochodzący z ustalenia przy sporze formalnie się kwalifikuje, ale ujawniony spór wyklucza jego odtworzenie.
- **Droga sądowa z art. 39 ust. 1 zd. 2 PGiK dotyczy znaków z rozgraniczenia lub wyroku sądu** – dla punktów z ustaleń EGiB właściwe przy sporze jest, według autora, rozgraniczenie (tak też projekt UD60, art. 39 ust. 2). **Orzecznictwo nie jest jednolite:** WSA w Łodzi (III SA/Łd 68/25) i we Wrocławiu (II SA/Wr 554/24) przy sporze o punkt ujawniony w EGiB wskazały drogę cywilną (zob. pytanie E3).
- **Ponowne ustalenie** wg § 31–33 jest dopuszczalne, ale przy trwałym sporze niczego nie rozwiąże – wynikiem znów będzie ustalenie wg ust. 3, bez mocy rozstrzygającej. Spór może skończyć rozgraniczenie albo umowa stron (podział i AN).

C3. Ugoda w rozgraniczeniu – przesłanki (cd.)

- **Spór w rozumieniu art. 31 ust. 4 PGiK (rozgraniczenie)** – strony wprost i wyraźnie się nie zgadzają, np. przy braku dokumentów wskazują różne przebiegi (SN I CSK 258/10); w rozgraniczeniu sądowym „stan sporu” rozumie się szerzej (SN III CKN 323/98).
- **Przesłanki ugody w rozgraniczeniu:** (1) przebieg nie wynika jednoznacznie z dowodów z art. 31 ust. 2 – brak dowodów, są niewystarczające (np. dokładność mapy gorsza niż szerokość spornego pasa) albo równorzędnie sprzeczne; (2) brak zgodnego oświadczenia stron i oświadczenia jednej strony niekwestionowanego przez drugą (ust. 3); (3) obecne są wszystkie strony sporu lub ich pełnomocnicy; (4) strony znają dowody i wiedzą, że bez ugody i bez podstaw do decyzji sprawa trafi do sądu (art. 34).
- **Gdy dowody jednoznacznie wskazują przebieg, sam spór nie otwiera drogi do ugody** – geodeta ustala granicę na podstawie dowodów i powinien odmówić spisania ugody wyraźnie z nimi sprzecznej (NSA SA/Ka 2492/95).
- **Akt ugody:** osobno dla każdej linii granicznej, tylko sporne odcinki i wzajemne ustępstwa w granicach spornego pasa; podpisują wszystkie strony i geodeta. Ugoda nie może przenosić własności. Ma moc ugody sądowej – nie podlega kontroli organu ani sądu administracyjnego (NSA I OSK 376/06, I OSK 1881/20); w tym zakresie postępowanie się umarza. Bez ugody – decyzja o umorzeniu i przekazaniu do sądu (art. 33 ust. 1) albo tryb art. 34 (tryb sądowy w sprawie o własność).



PRZEPIS

Art. 31 i 34

Prawo geodezyjne i
kartograficzne · rozgraniczenie
nieruchomości
do pyt. C3 (pyt. 11)

Art. 31. (...) 2. **Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.**

3. Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.

4. **W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody.** Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

Art. 34. 1. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, upoważniony geodeta **tymczasowo utrwała punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron** (...).

4. Przepisów ust. 1–3 i art. 31 ust. 4 nie stosuje się do sporów wynikłych przy wyznaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151)

C4. Oznaczenie działki i księga wieczysta

PYTANIE · pyt. 29–32, 34–36

Jak wypełnić protokół ustalenia? Jakie oznaczenie działki wpisać i jak opisać rozbieżności, gdy dane EGiB różnią się od KW? Jakie znaczenie ma KW? Kogo wpisać jako właściciela lub władającego i na podstawie jakich dokumentów? Czy rozbieżności trzeba sprostować przed czynnościami i kto to robi?

- **W protokole, zawiadomieniu i na szkicu – wyłącznie oznaczenie działki z EGiB** (zał. 7 kol. 2, § 32 ust. 2 pkt 2, § 33 ust. 6 pkt 3). KW oznacza nieruchomości według EGiB (art. 21 ust. 1 PGiK, art. 26 ukwh), a niezgodność prostuje się w KW (art. 27 ukwh) – nigdy odwrotnie. Oznaczenie z KW (dawny numer, parcela, LWH) – informacyjnie w kol. 4 lub 11.
- **Dział I-O nie jest dokumentem o przebiegu granic** i nie korzysta z domniemania z art. 3 ukwh (SO w Szczecinie II Ca 898/13); obszar w KW pochodzi z EGiB. Rozbieżność numeru lub pola nie wpływa na tok ustalenia granic działki ewidencyjnej, a pole z KW nie jest kryterium wiążącym (jest to dokumenty określający stan prawny – przesłanka z §33 ust 2 rozp. EGiB)
- **Znaczenie KW jest podmiotowe:** dział II (domniemanie z art. 3 ust. 1 ukwh) wyznacza krąg osób uprawnionych do udziału w ustaleniu i do zgodnego oświadczenia. Akta KW (akty notarialne z wyrysami, orzeczenia, decyzje) mogą być „dostępными dokumentami” w rozumieniu § 33 ust. 1–3.
- **Opis rozbieżności** – rzeczowo w kol. 11, szerzej w sprawozdaniu technicznym: nr KW i data stanu, oznaczenie z działu I-O, właściciel z działu II, podmiot z EGiB i dokument jego wpisu, kogo przyjęto i dlaczego. Geodeta niczego nie prostuje – sygnalizuje rozbieżność organowi.

C4. Podmioty, dokumenty, sprostowanie (cd.)

- **Podmiot ustalenia wynika z aktualnego stanu prawnego** – z odpowiednim zastosowaniem kryteriów art. 28 KPA. Punkt wyjścia to EGiB (§ 11 pkt 7, § 12 pkt 1), ale geodeta weryfikuje go w dziale II KW i w dokumentach nabycia: przy rozbieżności wpisuje właściciela wg KW albo wg nowszego dokumentu określającego stan prawny ale jeszcze nieujawnionego w KW (akt notarialny, postanowienie spadkowe, APD). Samoistny posiadacz – tylko gdy właściciel jest nieznany a posiadacz wpisany jako podmiot EGiB.
- **Podstawa wskazania osoby:** kol. 4 (nr KW lub dokument) i adnotacja w kol. 11. **Dokumenty:** dane działki – baza EGiB i materiały zasobu o przebiegu granic (§ 30) po analizie (§ 7 STD); dane podmiotów – EGiB (§ 21) zweryfikowane w KW i aktach; bez KW – akty nabycia, postanowienia, AWZ, decyzje; umocowanie – pełnomocnictwo, KRS, uchwała wspólnoty.
- **Wcześniejsze sprostowanie rozbieżności pomiędzy KW i EGiB nie jest warunkiem ustalenia** – żaden przepis tego nie wymaga, a wykaz synchronizacyjny (dotyczy rozbieżności w oznaczeniu nieruchomości w KW i EGiB) służy celom wieczystoksięgowym (SN III CSK 79/14). Przed czynnościami trzeba natomiast **wyjaśnić, kto jest podmiotem** – to część analizy wykonawcy.
- **Kto prostuje rozbieżności pomiędzy KW a EGiB:** oznaczenie w KW – sąd, na wniosek właściciela albo z urzędu po zawiadomieniu starosty (art. 27 ukwh, § 35 ust. 1 pkt 2 rozp. EGiB), po ujawnieniu wyników ustalenia; podmioty w EGiB – starosta (art. 24 ust. 2a–2b PGiK), a zmiany zgłasza właściciel (art. 22 ust. 2 PGiK).
- **Kierunek sprostowania:** (1) oznaczanie EGiB → KW; (2) podmiot KW → EGiB

C5. Kogo zawiadomić przy rozbieżności EGiB–KW

PYTANIE · pyt. 33, 39, 40

Kogo zawiadomić o ustaleniu, gdy podmiot w EGiB jest inny niż właściciel w dziale II KW – czy obu? Jak zawiadomić właściciela sąsiedniej działki o wznowieniu lub wyznaczeniu, gdy nie jest znany jego adres – przy danych EGiB i KW zgodnych oraz rozbieżnych? Czy wystarczy podmiot ewidencyjny?

- **§ 32 ust. 1 odsyła do kategorii materialnych** – właściciele, samoistni posiadacze, użytkownicy wieczystości, władający (§ 11 pkt 7, § 12 pkt 1) – a nie do podmiotów „ujawnionych w ewidencji” (tak np. art. 220 ust. 8 PW). Z EGiB bierze się adres (§ 32 ust. 3).
- **Rekomendacja: zawiadomić obu.** Właściciela z działu II KW – korzysta z domniemania (art. 3 ukwh) i od jego wskazań zależy § 33 ust. 1. Podmiot z EGiB – do jego adresu odsyła § 32 ust. 3, z EGiB porównuje operat weryfikator, a bywa on rzeczywistym właścicielem, gdy wpis w KW jeszcze nie nastąpił (odpis aktu notarialnego trafia do starosty – art. 23 ust. 2 PGiK).
- **Przed wysyłką** ustalić przyczynę rozbieżności (daty aktu lub postanowienia, wpisu w KW, aktualizacji EGiB) i sprawdzić EKW – także tuż przed terminem czynności. Brak możliwości ustalenia podmiotu → BIP (§ 32 ust. 7).
- **Zmarły właściciel:** status „zmarła” (§ 21 ust. 1 pkt 1 lit. f) nie zwalnia z zawiadomienia – zawiadamia się znanych spadkobierców (KW, postanowienie, APD). Przy ustaleniu nieznanym spadkobierców traktuje się jak podmioty nieznane → ogłoszenie w BIP (§ 32 ust. 7; por. art. 113 ust. 7 UGN).

C5. Nieznany adres: ustalenie a wznowienie i wyznaczenie

Ustalenie przebiegu granic (§ 32 rozp. EGiB)

- Adres z EGiB: pobytu stałego, a gdy go nie ujawniono – zameldowania na pobyt stały; ZPO lub pokwitowanie, ≥ 7 dni przed terminem (ust. 3)
- Art. 39–49 KPA odpowiednio (ust. 4): doręczenie zastępcze, fikcja po awizo, odmowa przyjęcia – **nadać ok. 3–4 tygodnie przed terminem**
- Zwrot „adresat nieznany” nie daje fikcji → **ogłoszenie w BIP i na tablicy** (ust. 7: ≥ 7 dni, koniec ≥ 8 dni przed terminem)
- Niestawiennictwo po skutecznym zawiadomieniu nie wstrzymuje czynności (ust. 5) → § 33 ust. 2 lub 3

Wznowienie i wyznaczenie (art. 39 PGiK)

- Odesłanie tylko do art. 32 ust. 1–4 PGiK: ZPO, ≥ 7 dni, pouczenie o skutkach niestawiennictwa
- Bez KPA i bez BIP – **bezpieczne jest tylko doręczenie rzeczywiste**; fikcja doręczenia sporna
- Adresu/Podmiotu nie da się ustalić: obecnie sytuacja bez uregulowania w przepisach (UD60 → ogłoszenie w BIP)
- Bez udziału stron brak pewności co do bezsporności przebiegu.
- „... w trakcie czynności geodety z uwagi na brak udziału u wszystkich stron nie może nastąpić wznowienie znaków granicznych.” (WSA III SA/Łd 829/17)

C5. EGiB różna od KW, adres właściciela nieznany (cd.)

- **Samo zawiadomienie podmiotu ewidencyjnego nie wystarcza**, gdy z KW wynika inny właściciel. Protokół wznowienia i wyznaczenia wymienia właścicieli „wykazanych w księgach wieczystych lub ewidencji” (§ 17 ust. 3 pkt 8 STD), a zawiadamia się „zainteresowane strony” (art. 39 ust. 3 PGiK).
- **Przy ustaleniu:** podmiot z EGiB – na adres z EGiB; właściciel z KW bez znanego adresu – ogłoszenie w BIP (§ 32 ust. 7: „nie są znane ich adresy”).
- **Przy wznowieniu i wyznaczeniu** BIP nie przysługuje. Pominięcie niezawiadomionego właściciela grozi negatywną weryfikacją – zawiadomienia przy wznowieniu sprawdza organ weryfikujący (odpowiedzi GGK z 3.09.2020). Generalnie jest to obszar pominięty w przepisach.
- **Dokumentowanie prób:** zwrotki i ich zestawienie, pisma do starosty, wydruk z EKW, wniosek o ogłoszenie w BIP i potwierdzenie publikacji; w protokole – przyczyny braku podpisu (§ 17 ust. 3 pkt 16 STD).
- *Projekt UD60 (wersja z 13.04.2026) przewiduje przy wznowieniu zawiadamianie podmiotów z EGiB na adres z ewidencji, ogłoszenie w BIP i odpowiednie stosowanie KPA – to nadal projekt (Komitet RM ds. Cyfryzacji).*



D

Ponowne ustalenie granicy działki ewidencyjnej

Pytania 14–17: dopuszczalność, niedostateczna
dokładność współrzędnych, błędy poprzedniego
protokołu i nowe materiały, znaczenie rozgraniczenia,
orzeczenia sądu i decyzji

GiG, 8 października 2026 r.

D1. Kiedy ponowne ustalenie jest dopuszczalne

PYTANIE · pyt. 14–17

Czy i w jakich okolicznościach dopuszczalne jest ponowne ustalenie wcześniej ustalonej granicy? Czy niedostateczna dokładność współrzędnych to uzasadnia? Jak postępować po ujawnieniu błędów w poprzednim protokole lub odnalezieniu nowych istotnych materiałów? Jakie znaczenie mają wcześniejsze rozgraniczenie, orzeczenie sądu lub decyzja administracyjna?

- **Ustalenie nie jest decyzją – nie chroni go art. 16 KPA – ale nie wolno go powtarzać dowolnie.** Przesłanką jest § 31: brak dokumentacji z § 30 albo dane nie pozwalają odtworzyć granicy z dokładnością I grupy. Dokumentacja wcześniejszego ustalenia należy do katalogu § 30 ust. 1 pkt 1 lit. f – ta sama przesłanka dotyczy więc ponownego ustalenia.
- **Ustalenie powinno być jednorazowe:** kolejne wskazanie granicy to jej odtworzenie – wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych (art. 39 ust. 1 i 5 PGiK), w razie potrzeby i możliwości modyfikacja współrzędnych (§ 40 ust. 1–3 STD).
- **Niedostateczna dokładność współrzędnych w bazie sama nie uzasadnia ponownego ustalenia** – także przy ISD = „nie spełnia” i SPD = „ustalony”. § 31 mówi o danych w dokumentacji, nie w bazie: jeżeli szkic, miary, domiary i nawiązanie pozwalają przeliczyć punkt z dokładnością 0,10 m – § 40 STD; jeżeli nie – § 40 ust. 4 STD i ponowne ustalenie. Kluczowe czy to co jest w dokumentacji to przebieg granicy działki?

△ D1. Wcześniejsze ustalenie jako dokument

Ponowne ustalenie jest uzasadnione, gdy wcześniejsze „ustalenie” w istocie granicy nie dokumentuje – np. przebieg wyniesiony z mapy 1:2880 bez badania znaków, śladów i miedz, szkic bez miar do szczegółów.

Protokół wcześniejszego ustalenia jest „dostępnym dokumentem” (§ 33 ust. 1): nowe zgodne wskazania z nim sprzeczne, bez wykazania błędu, nie są podstawą ustalenia.

Ponowne ustalenie nie służy przesunięciu granicy za zgodą sąsiadów (art. 158 KC) ani „nadążaniu” za nowym ogrodzeniem po ustaleniu wg ust. 2.



Granica ustalona wcześniej wg § 33 ust. 2 lub 3 i pas błędu średniego – punkt odniesienia dla nowych wskazań



D1. Istniejące ustalenie – kolejność postępowania

Najpierw odtworzenie z dokumentacji, ponowne ustalenie dopiero wtedy, gdy dokumentacja na to nie pozwala

1. Analiza operatu

- Protokół, szkic z miarami, dane pomiarowe, nawiązanie (§ 7 STD)
- Czy ustalono, w jakim trybie, czy da się odtworzyć?



2. Operat pozwala odtworzyć

- Wznowienie albo wyznaczenie (art. 39 ust. 1 i 5 PGiK)
- Modyfikacja współrzędnych wg § 40 ust. 1–3 STD (próg 0,15 m)



3. Operat nie pozwala

- Ponowne ustalenie wg § 31–33 rozp. EGiB (§ 40 ust. 4 STD)
- Wszystkie podmioty działek, do których należą punkty
- W protokole: poprzedni protokół i przesłanka § 31



Granica z rozgraniczenia: wyrok sądu, decyzji adm.

- Nie powinno się ustalać jej w trybie EGiB
- Wznowienie lub wyznaczenie (§ 40 ust. 5 STD)
- Zmiana: wzruszenie decyzji lub orzeczenia, sąd, nowe zdarzenia (zasiedzenie)

Spór przy odtwarzaniu → **rozgraniczenie** (stanowisko autora), a dla znaków z rozgraniczenia – sąd (art. 39 ust. 1 zd. 2 PGiK); nie kolejne ustalenie. Orzecznictwo niejedolite – zob. E3.

D1. Błędy w poprzednim protokole i nowe materiały (cd.)

- **Błędy rachunkowe i redakcyjne** (współrzędne niezgodne ze szkicem lub protokołem, błędne przeniesienie do bazy): modyfikacja wg § 40 STD albo aktualizacja z urzędu – „dane błędne”, bez potwierdzenia w dokumentach (§ 29a ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozp. EGiB; art. 24 ust. 2a pkt 1 lit. d PGiK); decyzja, gdy potrzebne jest postępowanie wyjaśniające.
- **Wady istotne** – niezawiadomiony podmiot, brak szkicu lub podpisów, ustalenie „kameralne”, kryterium z § 33 zastosowane wbrew dokumentom: dokumentacja traci walor dowodowy, spełnia się przesłanka § 31 i **ponowne ustalenie jest dopuszczalne**. Geodeta nie „uchyla” poprzedniego ustalenia – opisuje wadę w sprawozdaniu (z materiałami pominiętymi i przyczyną – NSA I OSK 1713/22) i sygnalizuje ją organowi.
- **Nowe materiały wyższej rangi** (rozgraniczenie, scalenie, podział, orzeczenie lub decyzja – § 30 ust. 1 pkt 1 lit. a–e) mają pierwszeństwo; wcześniejsze ustalenie przeprowadzono bez przesłanki § 31. Granicę wykazuje się według tej dokumentacji, a w terenie wznawia lub wyznacza – nie ustala ponownie.
- **Inne materiały** (mapy katastralne, szkice polowe, zarysy, dokumentacja uwłaszczeniowa) – ocena wg § 7 STD: pozwalają odtworzyć granicę z dokładnością I grupy → art. 39 PRGiK; wywołują spór → odcinek sporny i rozgraniczenie. Organ ewidencyjny sporów nie rozstrzyga (NSA I OSK 1118/19; WSA VIII SA/Wa 507/20).

D1. Rozgraniczenie, orzeczenie sądu, decyzja (cd.)

- **Granicy ustalonej w rozgraniczeniu** (decyzja, ugoda, orzeczenie sądu) nie powinno się ustalać w trybie EGiB ani nie ponownie rozgraniczać (art. 16, art. 156 § 1 pkt 3 KPA). Kolejne rozgraniczenie – tylko przy nowych zdarzeniach po poprzednim, np. zasiedzeniu pasa przygranicznego (NSA I OSK 707/12; SN IV CKN 809/00).
- **Pozostaje:** wznowienie znaków (art. 39 ust. 1; spór o położenie znaku – sąd), wznowienie postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 5 KPA – nowe dowody istniejące w dniu decyzji) albo stwierdzenie nieważności, a wobec orzeczeń – skarga o wznowienie postępowania sądowego (art. 403 KPC).
- **Współrzędnych z rozgraniczenia nie modyfikuje się wg § 40 ust. 1–4 STD** (ust. 5). Błąd przeniesienia danych z operatu do bazy (§ 29a ust. 2) usuwa starosta; błąd w samym operacie, na którym oparto decyzję lub orzeczenie – tylko tryby KPA albo sąd.
- **Podział, scalenie, inne decyzje i orzeczenia:** granice wykazuje się według tej dokumentacji (§ 30 ust. 1 pkt 1 lit. b–e); punkty stabilizowane się wznowia, niestabilizowane wyznacza (art. 39 ust. 5). Spór przy wznowieniu takich znaków – w mojej ocenie rozgraniczenie lub sąd gdy spór o położenie znaku; orzecznictwo niejednolite (WSA III SA/Łd 68/25, II SA/Wr 554/24 – droga cywilna; zob. E3).
- **Wcześniejsze ustalenie w trybie EGiB nie zamyka drogi do rozgraniczenia** – protokół jest w nim dowodem. Gdy strona kwestionuje wynik ustalenia, właściwe jest rozgraniczenie, a nie kolejne ustalenie. *Projekt UD60: art. 39 ust. 1 pkt 6 (wznowienie znaków po ustaleniu) i ust. 2 (spór → rozgraniczenie).*



E

Ustalenie granic a wznowienie znaków i wyznaczenie punktów

Pytania 18–22, 26 cz. 1–2, 10 i 24: wybór procedury, dokumenty, znak niezgodny ze współrzędnymi, spór, znak odnaleziony lub nieodnaleziony, stabilizacja punktów ustalonych i z podziału rolnego

GiG, 8 października 2026 r.

E1. Wybór procedury

PYTANIE · pyt. 18, 19

Jak prawidłowo wybrać między ustaleniem przebiegu granic, wznowieniem znaków granicznych a wyznaczeniem punktów granicznych? Jakie dokumenty i dane są wystarczające do wznowienia znaku lub wyznaczenia punktu granicznego?

- **Procedurę wybiera kierownik prac po analizie materiałów (§ 7 STD), osobno dla każdego punktu i odcinka granicy** – w jednej pracy mogą wystąpić wszystkie trzy tryby; atrybuty bazy ani życzenie zlecniodawcy jej nie przesądzają.
- **Wznowienie znaków (art. 39 ust. 1 PGiK):** znak ustalony uprzednio i formalnie zastabilizowany (rozgraniczenie, podział, scalenie, ustalenie wg rozp. EGiB, wcześniejsze wznowienie) – przesunięty, uszkodzony lub zniszczony; stabilizacja obowiązkowa (odtworzenie stanu pierwotnego). Bez dowodu dawnej stabilizacji wznowienia nie ma (WSA III SA/Łd 233/22).
- **Wyznaczenie punktów (art. 39 ust. 5):** punkt ustalony uprzednio, ujawniony w EGiB i dotąd niestabilizowany – typowo nowe punkty z podziału, scalenia i ustalenia; stabilizacja możliwa, ale nieobowiązkowa.
- **Ustalenie (§ 31–33 rozp. EGiB) jest subsydiarne:** brak dokumentacji z § 30 albo dane nie pozwalają odtworzyć granicy z dokładnością I grupy (wznowienie-wyznaczenie). Granicy określonej władczo (rozgraniczenie, ugoda, wyrok sądu) się nie powinno ustalać w trybie ewidencyjnym; granice zewnętrzne dzielonej nieruchomości często były tylko przyjęte, nie ustalone (§ 6 rozp. z 2004 r.).
- **Każdy tryb z art. 39 wymaga bezsporności** (NSA I OSK 3098/12). Nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionej strony nie wstrzymuje czynności (art. 32 ust. 3); gdy strony nie da się ustalić ani zawiadomić – bezsporności nie można stwierdzić (WSA III SA/Łd 829/17).

E1. Wybór procedury – schemat

Cztery pytania w stałej kolejności – dla każdego punktu osobno

1. Czy punkt był ustalony?

- **NIE** → ustalenie (§ 31–33 rozp. EGiB)
- **TAK** → pytanie 2
- Tryb wynika z dokumentu źródłowego, nie z wartości SPD



2. Czy był formalnie stabilizowany?

- **TAK** (protokół, szkic graniczny) → wznowienie, stabilizacja obowiązkowa
- **NIE** → pytanie 3
- wyznaczenie (art. 39 ust. 5)
- Sama wartość STB nie jest dowodem



3. Czy dokumenty pozwalają go odtworzyć?

- **TAK** → wyznaczenie; ewentualnie § 40 ust. 1–3 STD
- **NIE** → ustalenie (§ 31; § 40 ust. 4 STD)
- Granicy określonej władczo (rozgraniczenie, post. sądowe, ugoda) nie powinno się ustalać ewidencyjnie



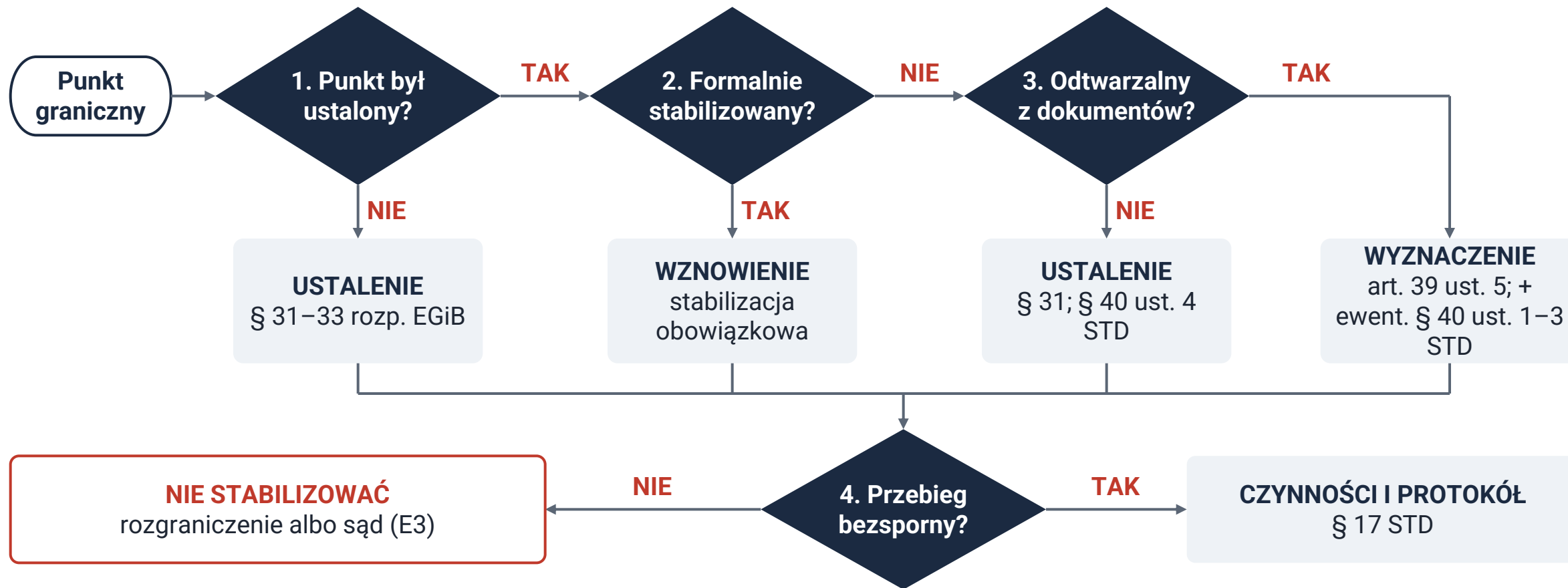
4. Czy przebieg jest bezsporny?

- **TAK** → czynności i protokół (§ 17 STD)
- **NIE** → spornego punktu nie stabilizować; rozgraniczenie albo sąd (E3)

Zlecenie „ustalić i zastabilizować” = dwa etapy: ustalenie → PZGiK → ujawnienie w EGiB → wyznaczenie ze stabilizacją (slajdy 131–132).

E1. Wybór procedury – schemat blokowy

Droga rozumowania dla każdego punktu granicznego osobno. Atrybuty w bazie EGiB tylko pomocniczo, konieczna analiza §7 STD !



Tryb wynika z dokumentu źródłowego, nie z wartości SPD/STB. Granicy określonej władczo (rozgraniczenie, wyrok, ugoda) nie ustala się ewidencyjnie.

E1. Dokumenty do wznowienia i wyznaczenia (cd.)

- **Trzy warunki łącznie:** (a) dokument wykazuje tryb, w którym punkt ustalono – decyzja adm., ugoda lub orzeczenie sądu z operatem, decyzja zatwierdzająca podział z mapą, projekt scalenia, protokół ustalenia ze szkicem granicznym, protokół wznowienia lub wyznaczenia; (b) zawiera współrzędne z pomiaru nawiązanego do osnowy albo dane, z których da się je obliczyć (szkic polowy, miary czołowe, domiary); (c) przy wznowieniu – dowód osadzenia znaku (protokół graniczny, protokół z § 15 rozp. z 2004 r., opis stabilizacji wg § 17 ust. 3 pkt 10 STD).
- **Nie wystarczą:** same współrzędne z bazy EGiB, wartości SPD, ISD i STB, analogowa mapa ewidencyjna (dla 1:2000 sam błąd transformacji rastra do 0,80 m), ortofotomapa.
- **Atrybuty punktu to sygnał, nie dowód:** SPD „ustalony” obejmuje dawne ZRD 9 (w latach 2013–2016 także ekranową wektoryzację), ISD „spełnia” – dawne BPP 2 (w latach 2001–2013: 0,11–0,30 m). Trzeba znać datę nadania atrybutu i dotrzeć do operatu źródłowego.
- **Kryterium przydatności – odtworzenie w terenie z dokładnością I grupy** względem osnowy albo zachowanych znaków i trwałych szczegółów, do których odnoszą się miary. Lokalna rekonstrukcja może spełnić wymóg mimo słabej dokładności bezwzględnej starych współrzędnych – „kluczowe jest odtworzenie znaku w pierwotnym punkcie a nie zachowanie współrzędnych”.
- **Udokumentowanie:** protokół – przepisy i dokumenty będące podstawą czynności (§ 17 ust. 3 pkt 6–7 STD); sprawozdanie – wynik analizy z materiałami pominiętymi. Brak w protokole dokumentów, na których oparto wznowienie, i pominięcie dokumentacji źródłowej uzasadniały negatywną weryfikację (WSA II SA/Wr 512/20).
- *Projekt UD60 (art. 39 ust. 1 i 12): otwarty katalog trybów pierwotnej stabilizacji, także dawne katastry (pkt 7); dokumenty muszą być w PZGiK; wyznaczenie tylko punktów dotychczas niestabilizowanych.*

E2. Znak, punkt, palik

PYTANIE · pyt. 22, 26 cz. 1–2

Punkt w EGiB zastabilizowany, znaku na gruncie nie odnaleziono, geodeta tylko markuje palikiem – wyznaczenie czy wznowienie? Znak „zniszczony przy budowie drogi” odnaleziono nienaruszony na głębokości 0,5 m – czy wykonano wznowienie? Znak zniszczony, właściciele chcą tylko wskazania i zamarkowania – czy to wyznaczenie? Jaki protokół w każdym wariancie?

- **Punkt graniczny i znak graniczny to różne obiekty:** punkt jest bytem prawnogeometrycznym, znak – rzeczą z trwałego materiału umieszczoną w punkcie (§ 2 rozp. z 1999 r. w sprawie rozgraniczania). Art. 39 to oddaje: ust. 1 – wznowienie znaków, ust. 5 – wyznaczenie punktów.
- **Wznowienie to fizyczne odtworzenie znaku w pierwotnym miejscu** (WSA III SA/Łd 829/17) – stąd stabilizacja jest jego istotą. Palik markujący to tymczasowe utrwalenie, a nie znak: „wznowienie palikiem” jest sprzeczne samo w sobie. § 17 ust. 2 STD („po ich stabilizacji lub zamarkowaniu”) reguluje pomiar, a nie istotę czynności.
- **Moc znaku powstaje z chwilą umieszczenia go w terenie;** znakiem jest obiekt o trwałej postaci w punkcie granicznym (SN III KK 108/19). Palik nie korzysta z ochrony art. 277 KK – to wniosek, nie teza SN.
- **Punkt formalnie stabilizowany się wznowia, niestabilizowany – wyznacza.** O kwalifikacji decyduje dokumentacja stabilizacji w PZGiK, a nie bieżąca wartość STB.

E2. Trzy warianty z pytań 22 i 26

Kwalifikacja czynności i treść protokołu według stanowiska autora

Znak nieodnaleziony (pyt. 22)

- Punkt formalnie stabilizowany → sprawdzenie dokumentacji PZGiK, dowód stabilizacji → właściwe jest **wznowienie ze stabilizacją**
- Samo zamarkowanie nie jest wznowieniem – nie osadzono znaku
- Protokół: poszukiwania (zakres, głębokość), „nie odnaleziono”,
- markowanie palikiem, wskazanie i tymczasowe oznaczenie palikiem, **znaku nie wznowiono**

Znak odnaleziony nienaruszony (pyt. 26.1)

- **Wznowienia nie wykonano** – brak przesłanki z art. 39 ust. 1
- Identyfikacja znaku i pomiar kontrolny wobec miar i współrzędnych źródłowych
- Protokół: „znak odnaleziony, nieuszkodzony, nieprzesunięty – nie podlegał wznowieniu”; palik usunąć lub opisać
- Odnaleziona tylko część podziemna (STB 4) → wznowienie części naziemnej

Znak zniszczony, tylko zamarkowanie (pyt. 26.2)

- Jak w pyt. 22: punkt stabilizowany → wznowienie ze stabilizacją
- Zamarkowanie na życzenie stron – protokół opisuje fakty, bez nazywania go wznowieniem
- Pouczenie: palik nie jest znakiem (art. 38 PGiK, art. 277 KK)
- Na nawierzchni utwardzonej wystarczy bolec, pręt lub rurka (§ 17 rozp. z 1999 r.)

Pogląd literalny (art. 39 ust. 5 nie wyłącza punktów stabilizowanych, więc pyt. 22 i 26.2 to „wyznaczenie” – PG 9/2024) grozi negatywną weryfikacją; projekt UD60 (art. 39 ust. 12: „dotychczas niestabilizowane”) go wyklucza.

E2. Interpretacja powiatu i dokumentacja (cd.)

- **Wybor procedury:** dla punktu formalnie zastabilizowanego i udokumentowanego właściwe jest wznowienie, a nie wyznaczenie (kierunek UD60, art. 39 ust. 12).
- **Nie można protokołować wznowienia, którego nie było** – przy znaku odnalezionym nienaruszonym ani bez osadzenia znaku: „Nie można wznowić odszukanych w trakcie prac znaków granicznych (dobrze sporządzić dokumentację)”. Taki protokół fałszuje historię znaku, a data jego umieszczenia ma znaczenie dowodowe (SN III KK 108/19). Wykazanie odnalezionych znaków jako wznowionych bywa podstawą negatywnej weryfikacji (panel ekspertów PG 9/2024); organ nie może też wymuszać wznowienia bez przesłanek (WSA III SA/Kr 1585/15).
- **Zgłoszenie:** cel z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b obejmuje wznowienie, wyznaczenie i ustalenie – zmiana zgłoszenia nie jest potrzebna. Przy kilku punktach – jeden protokół ze statusem każdego punktu: wznowiony, wyznaczony albo istniejący.
- **EGiB:** wykonawca sam atrybutów nie zmienia; sprawozdanie opisuje okoliczności stwierdzenia, że znaku nie odnaleziono (odpowiedzi GGK z 3.09.2020, pyt. 61). Zmianę STB wykazuje się w wykazie zmian danych ewidencyjnych w zakresie atrybutów opisowych punktów, a nie w wykazie współrzędnych (§ 39 pkt 2–3 STD; panel PG 2/2026). Warto podać operat dawnej stabilizacji, żeby punkt pozostał punktem do wznowienia.



E3. Znak niezgodny ze współrzędnymi

PYTANIE · pyt. 20, 21

Jak postąpić, gdy położenie zachowanego znaku granicznego różni się od położenia wynikającego ze współrzędnych z operatu, a strony twierdzą, że to znak graniczny? Jak postępować, gdy podczas wznowienia lub wyznaczenia pojawi się spór dotyczący położenia znaku?

- **Najpierw tożsamość znaku, potem jego położenie.** Dla art. 39 liczy się znak ustalony uprzednio i udokumentowany (rodzaj, oznakowanie, głębokość, kontrola według protokołu i szkicu). Zgodne twierdzenie stron dokumentu nie zastąpi; obiekt bez dokumentacji posadowienia jest śladem granicznym – dowodem w ustaleniu lub rozgraniczeniu (art. 31 ust. 2 PGiK, § 33 ust. 1 rozp. EGiB).
- **Współrzędne to atrybut punktu** nie zawsze zgadza się z ustalonym jego położeniem w terenie (np. miary kontrolne na szkicu granicznym wskazują inne położenie). Strony podpisują protokół i szkic a nie współrzędne.
- **Odchyłkę ocenia się na tle dokładności dokumentu**, z którego pochodzą współrzędne (układy lokalne, „1965”, transformacje, wyrównania osnów). Najlepszy dowód pierwotnego położenia to pomiar pierwotny: miary czołowe, domiary, miary do szczegółów i sąsiednich znaków. Orientacyjnie: dopuszczalna odchyłka pomiaru kontrolnego $\sqrt{(mp1^2 + mp2^2)} \approx 0,14-0,15$ m dla dwóch pomiarów I grupy.
- **Kryteria „zachowany – przesunięty” to wiedza ekspercka:** za pierwotnym położeniem przemawia zgodność z opisem i z miarami pierwotnymi oraz systematyczna odchyłka całej grupy znaków (problem układu, nie przesunięcia). Pojedynczy znak niezgodny z miarami przy zgodności pozostałych – przesunięcie. Próg 0,15 m z § 40 STD dotyczy modyfikacji współrzędnych, a nie oceny przesunięcia.
- **„Wznowienie nie może zmieniać położenia znaków granicznych (to nie jest tożsame ze zmianą współrzędnych)”**



E3. Znak zachowany, przesunięty, wątpliwy

Wynik analizy decyduje o dalszym postępowaniu

Znak w pierwotnym położeniu

- Nie wznawia się – znak odszukany; pomiar i opis w protokole
- Rozbieżność usuwa się po stronie danych: § 40 ust. 1–3 STD, gdy nowe współrzędne wynikają z dokumentacji źródłowej
- Zmiany w bazie wprowadza organ

Znak przesunięty

- Wznowienie w położeniu pierwotnym według dokumentów
- Zgoda stron na obecne położenie wymaga podziału i umowa w formie aktu notarialnego albo zasiedzenie – nie protokół z art. 39
- Udokumentować stan zastany (art. 277 KK)

Analiza niejednoznaczna

- Brak „dokumentów pozwalających na określenie pierwotnego położenia” → nie ma wznowienia jest ustalenie przebiegu granic działki
- Punkty nieustalone (brak dokumentacji ustalenia) → ustalenie (§ 31–33 rozp. EGiB); znak i wskazania stron są dowodem

Punkt z rozgraniczenia

- Wykonawca nie zmienia ustaleń decyzji ani wyroku
- Błąd w decyzji: wznowienie postępowania (art. 145 § 1 pkt 5, terminy z art. 146 KPA) albo sąd
- Błąd wprowadzenia do bazy: aktualizacja z urzędu (art. 24 ust. 2a pkt 1 lit. d PGiK)

E3. Spór przy wznowieniu lub wyznaczeniu (cd.)

- **Spór o położenie znaku lub punktu – choćby zgłoszony przez jedną stronę – wyklucza wznowienie lub wyznaczenie spornego punktu.** Geodeta sporu nie rozstrzyga i spornego punktu nie stabilizuje; punkty niesporne może dokończyć (NSA I OSK 3098/12; SO w Słupsku IV Cz 417/13). Sporem nie jest nieobecność ani sama odmowa podpisu bez zarzutu co do położenia.
- **Protokół** (§ 17 ust. 3 pkt 11, 12, 16 STD): których punktów dotyczy spór i czego (położenie znaku, przebieg, istnienie znaku), oświadczenia stron, pomierzone wskazanie strony kwestionującej, dokumenty będące podstawą wznowienia, przyczyna braku podpisu; w operacie szkic z granicami spornymi (§ 39 pkt 1 lit. a STD). Niewznowienie spornego punktu nie jest wadą operatu.
- **Sposób postępowania – w mojej ocenie:** znaki z rozgraniczenia lub wyroku → sąd (art. 39 ust. 1 zd. 2); punkty z podziału, scalenia, ustaleń EGiB → rozgraniczenie (kierunek projektu UD60, art. 39 ust. 2).
- **Orzecznictwo nie jest jednolite:** sądy administracyjne mówią ogólnie o „sądzie powszechnym”. WSA w Łodzi (III SA/Łd 68/25) i we Wrocławiu (II SA/Wr 554/24) przy sporze o punkt ujawniony w EGiB wskazały drogę cywilną. Rozróżnienie sporu granicznego (rozgraniczenie) od sporu o położenie punktu granicznego (droga cywilna). W praktyce: wniosek o rozgraniczenie do wójta, a przy umorzeniu (art. 34 ust. 2 PGiK) sprawa trafia do sądu.
- **Zlecniodawcę informuje się na piśmie** o sporze, o niewznowieniu spornego punktu i o dostępnych drogach; art. 152 KC daje roszczenie o współdziałanie i koszty, a nie uprawnienia geodecie. *UD60 (wersja z 13.04.2026): spór wstrzymuje stabilizację, sporne punkty tymczasowo się utrwała i mierzy.*

E4. Stabilizacja punktów ustalonych

PYTANIE · pyt. 10, 24

Kiedy i na jakiej podstawie można stabilizować punkty ustalonej granicy? Kiedy stabilizować nowe punkty graniczne przy podziale rolnym – w trakcie prac, z zawiadomieniem stron, czy po przyjęciu operatu do PZGiK i ujawnieniu punktów w EGiB?

- **Od 31.12.2024 r. przy ustaleniu punkty tylko się oznacza, tak by dało się je pomierzyć** (§ 33 ust. 4); trwała stabilizacja punktów „ustalonych bezspornie” – po ujawnieniu w EGiB, z inicjatywy i na koszt zainteresowanych, za zgodą uczestników (zd. 2). Bez przepisów przejściowych.
- **„Ujawnienie” to wpis do bazy, a nie przyjęcie operatu do PZGiK** (§ 29a ust. 1 pkt 2 rozp. EGiB); organ ocenia dokumentację i może odmówić aktualizacji decyzją (art. 24 ust. 2c PGiK; WSA III SA/Kr 711/09).
- **Tryb stabilizacji – wyznaczenie (art. 39 ust. 5 PGiK):** zawiadomienie (doręczenie rzeczywiste), protokół z § 17 STD, pomiar, operat, aktualizacja STB (wytyczne GGK).
- **„Bezspornie” i „za zgodą” spełnia pewnie tylko ustalenie wg § 33 ust. 1;** skoro stabilizacja następuje w trybie art. 39, który tych warunków nie zna, zapis jest w praktyce martwy. Wolę stabilizacji odnotować w protokole ustalenia (kol. 10); przy sprzeczności – nie stabilizować. Problem interpretacyjny § 33 ust. 4 → wyjaśnienia GGK.
- **Organizacja:** jedno zgłoszenie (cel z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) z harmonogramem częściowego przekazywania wyników (art. 12a ust. 1a): etap I – ustalenie, PZGiK, ujawnienie; etap II – wyznaczenie i stabilizacja. Bez etapowania wyznaczenie wymaga nowego zgłoszenia. Przedwczesna stabilizacja grozi negatywną weryfikacją.

E4. Kiedy stabilizować – zestawienie

Znak osadza się w punkcie, którego położenie zostało już ujawnione lub zatwierdzone

Ustalenie (§ 31–33 rozp. EGiB)

- W trakcie: tylko oznaczenie umożliwiające pomiar
- Zdarzenie otwierające: **ujawnienie punktów w EGiB**
- Stabilizacja: wyznaczenie (art. 39 ust. 5) – etap II zgłoszenia albo nowe zgłoszenie

Podział w trybie UGN

- W trakcie: obiekty projektowane (§ 30 ust. 2 rozp. EGiB)
- Cel zgłoszenia pierwotnego „Sporządzanie mapy z projektem podziału”
- Konieczna: **ostateczna decyzja** zatwierdzająca podział i **aktualizacja EGiB**
- Stabilizacja na wniosek właściciela (§ 14 pkt 2, § 15 rozp. z 2004 r.) według zasad art. 39 ust. 5 i STD (WSA II SA/Sz 312/19), odrębne zgłoszenie

Podział w trybie „rolnym”

- W trakcie: brak podstawy – punkty zaprojektowane, nieujawnione
- Cel zgłoszenia pierwotnego „Sporządzanie mapy z projektem podziału”
- Konieczna: **aktualizacja EGiB** na podstawie operatu przyjętego do PZGiK
- Stabilizacja: wyznaczenie (art. 39 ust. 5) – odrębne zgłoszenie (art. 12 ust. 2b pkt 2 PGiK)

Znak osadzony przed ujawnieniem punktu może później nie zgadzać się z EGiB, a moc znaku powstaje z chwilą jego umieszczenia (SN III KK 108/19).

E4. Stabilizacja przy podziale rolnym (cd.)

- **Podział „rolny” to czynność techniczna bez decyzji** (art. 92 ust. 1 UGN, art. 140 KC). Nie stosuje się do niego rozp. z 2004 r., wydanego na podstawie art. 100 UGN, więc § 14 pkt 2 nie jest podstawą stabilizacji.
- **Nowe punkty nie są obiektami projektowanymi z § 30 ust. 2 rozp. EGiB** (przepis dotyczy podziałów zatwierdzanych w postępowaniu). Stają się danymi ewidencyjnymi z chwilą aktualizacji EGiB z urzędu na podstawie operatu przyjętego do PZGiK (art. 24 ust. 2a pkt 1 lit. c i ust. 2b pkt 1 lit. h PGiK; stanowisko GGK z 5.05.2026). O powstaniu działek nie decyduje umowa ani KW (WSA II SA/Rz 1000/20).
- **Stabilizacja w trakcie prac podziałowych – także z zawiadomieniem stron – nie ma podstawy:** art. 39 ust. 5 dotyczy punktów „ujawnionych uprzednio w ewidencji”, a stabilizacja nie mieści się w celu „mapa z projektem podziału” (art. 12 ust. 2b pkt 2 PGiK). Analogia do § 33 ust. 4: nie osadzać znaków w punktach, które mogą nie zostać ujawnione.
- **Kolejność:** (I) w razie potrzeby ustalenie granic zewnętrznych (§ 31 rozp. EGiB); (II) mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej, weryfikacja, PZGiK, aktualizacja EGiB; (III) wyznaczenie nowych punktów ze stabilizacją na odrębne zgłoszenie. Nowe punkty mają SPD „ustalony” (zał. 4 ust. 2 pkt 3).
- **Punkty na granicy zewnętrznej** wyznacza się tylko wtedy, gdy dane tej granicy spełniają standard albo granicę ustalono w etapie I – inaczej wyznaczenie byłoby w istocie ustaleniem granicy z sąsiadem. Zawiadamia się aktualnych właścicieli wszystkich działek, do których należy punkt.



F

Podział nieruchomości

Pytania 25 i 41: tryb „rolny” a tryb UGN przy nieruchomości z konturem nierolnym; kilka nieruchomości w jednej pracy

GiG, 8 października 2026 r.

F1. Działka z konturem Bp – tryb „rolny”?

PYTANIE · pyt. 25

Działka 4 ha, brak MPZP, nieużytek i 10 a Bp; cel – mapa z projektem podziału, wydzielenie działki większej niż 0,3 (0,3000) ha. Art. 92 ust. 2 UGN nie mówi, że nieruchomości ma być wykorzystywana „wyłącznie” na cele rolne – czy zasadny jest podział poza UGN, w trybie „rolnym”?

- **Odpowiedź: nie w jednym podziale.** Działka z Bp nie mieści się w art. 92 ust. 1–2 UGN, więc **część Bp trzeba wydzielić decyzją UGN**; resztę można dzielić w trybie rolnym, jeżeli nieruchomość pozostaje rolna (sl. 127).
- **Art. 92 ust. 2 działa przez katalog użytków**, a nie przez proporcję powierzchni. Z użytków nierolnych obejmuje tylko użytki kopalne, nieużytki i drogi **wchodzące w skład nieruchomości rolnych**. Bp w katalogu nie ma (grunt zabudowany i zurbanizowany: rozpoczęta budowa; zał. 1 rozp. EGiB), więc brak słowa „wyłącznie” w art. 92 niczego nie zmienia.
- **Nieużytek jest gruntem rolnym tylko jako składnik nieruchomości rolnej.** Decyduje skład całej **nieruchomości (KW)**, nie samej działki: gdy w KW jest użytek rolny, N jest gruntem rolnym; gdy zostaje sam N, tryb rolny odpada.
- **Kryterium formalne: treść EGiB** (SN III CZP 61/04). Niejednolity charakter nieruchomości wyklucza podział czynnością materialno-techniczną: część nierolną wydziela się decyzją, a w trybie rolnym dzieli się dopiero resztę (WSA II SA/Wr 356/21; sl. 26).

F1. Rozwiązanie – najpierw oddzielić Bp

Bp wydziela się decyzją UGN; resztę dzieli się w trybie rolnym, jeżeli nieruchomość pozostaje rolna

1. Decyzja UGN – wydzielenie Bp

Linia podziału po granicy konturu Bp.
Bez planu: opinia o braku sprzeczności z przepisami odrębnymi (art. 94 ust. 1 pkt 1), WZ nie jest wymagana. Dostęp do drogi publicznej (art. 93 ust. 3).



2. Bp wychodzi z nieruchomości

Odlączenie działki Bp do odrębnej KW (bez decyzji, art. 96 ust. 3 UGN) albo jej zbycie. Charakter ocenia się dla **nieruchomości (KW)**, nie dla działki.



3. Podział „rolny” reszty

Działki $\geq 0,3000$ ha, bez nowych dróg innych niż niezbędne dojazdowe (art. 92 ust. 1). Aktualizacja EGiB po przyjęciu operatu, potem ewentualnie wyznaczenie punktów.

WARUNEK KROKU 3

Nieużytek (N) jest gruntem rolnym tylko jako **składnik nieruchomości rolnej**; w tej samej KW musi zostać użytek rolny (art. 92 ust. 2 UGN).

JEŻELI NIE

Gdy po odlączeniu Bp w nieruchomości zostaje sam nieużytek, tryb rolny odpada i reszta też wymaga decyzji UGN. Wtedy prościej **od razu podzielić całość jedną decyzją**.

ANALOGIA DO SL. 29 Najpierw decyzją wydziela się część nierolną, potem resztę dzieli się w trybie rolnym (II SA/Wr 356/21). Pas drogowy przechodzi na gminę z mocy prawa (art. 98 UGN); działka Bp sama nie wychodzi z nieruchomości, stąd krok 2.

F1. Warunki i pułapki (cd.)

- **Postępowanie UGN bez planu:** wniosek ze wstępnym projektem (art. 97 ust. 1, 1a), postanowienie opiniujące o braku sprzeczności z przepisami odrębnymi (art. 93 ust. 4–5, art. 94 ust. 1 pkt 1; WZ nie jest wymagana), mapa przyjęta do zasobu (art. 97 ust. 1b), decyzja (art. 96 ust. 1). Każda działka z dostępem do drogi publicznej (art. 93 ust. 3).
- **Organ może zakwestionować tryb:** operat „rolny” grozi negatywną weryfikacją (art. 12b PGiK; § 24 ust. 1 pkt 1 lit. c STD), a po przyjęciu do PZGiK odmową aktualizacji EGiB decyzją (art. 24 ust. 2c PGiK), jak w sprawie II SA/Wr 356/21.
- **WZ:** ustalenie WZ wyłącza kwalifikację rolną (art. 92 ust. 2 in fine), z wyjątkiem WZ dla zabudowy zagrodowej (schemat sl. 8). Sprawdzić gminny rejestr WZ.
- **Aktualność i źródło Bp:** budowa zakończona albo zaniechana, a także Bp wpisany przy zabudowie zagrodowej – najpierw korekta EGiB (NSA I OSK 679/14). Użytku nie „dopasowuje się” do trybu podziału.
- **Działka Bp mniejsza niż 0,3000 ha:** projektować ją dokładnie po granicy konturu, bez dokładania N, bo przy reszcie rolnej wchodzi art. 93 ust. 2a (powiększenie sąsiedniej N).
- **Zastrzeżenia:** powołane wyroki WSA zapadły na tle planu miejscowego, do kryterium ewidencyjnego odniesiono je przez analogię. Orzecznictwo nie jest jednolite: odmiennie WSA w Warszawie (I SA/Wa 1891/12) i WSA w Gliwicach (II SA/GI 47/15).

F2. Kilka nieruchomości w jednej pracy?

PYTANIE · pyt. 41

Czy w ramach jednej zgłoszonej pracy geodezyjnej (sporządzenie mapy z projektem podziału) możliwy jest podział kilku nieruchomości? Jeżeli tak – w jakich przypadkach?

- **Zasada: 1 zgłoszenie = 1 mapa z projektem podziału = 1 nieruchomość (jedna KW) objęta jednym postępowaniem podziałowym, w jednym spójnym obszarze.** Zgłoszenie obejmuje jeden powiat i jeden cel (art. 12 ust. 2b PGiK); mapa jest załącznikiem do decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (§ 10 rozp. z 2004 r.; zob. sl. 60–65).
- **Orzecznictwo:** jedna mapa z projektami podziału czterech nieruchomości różnych właścicieli (odrębne KW i wnioski) – odmowa przyjęcia do PZGiK utrzymana. Sąd odrzucił argument językowy: to „mapa (jedna) z projektem podziału (jednej) nieruchomości objętej jednym postępowaniem” (WSA w Gliwicach II SA/GI 1841/23, nieprawomocny).
- **Kilka działek jednej nieruchomości – tak, jeżeli przylegają do siebie** (§ 7 ust. 7 rozp. EGiB; sl. 65). Przeprojektowanie dwóch działek jednej KW na trzy to podział jednej nieruchomości, nie „połączenie” (WSA w Rzeszowie II SA/Rz 1000/20; NSA I OSK 546/21). Działki tej samej KW oddalone od siebie – odrębne podziały; „pajaczek” łączący obszary przesmykiem jest niezgodny ze zgłoszeniem (per analogiam do WSA w Poznaniu III SA/Po 356/21, wydanego dla inwentaryzacji powykonawczej; sl. 63–64).
- **Ryzyko:** gdy liczba działek się nie zwiększa, a zmienia się tylko ich układ, sądy uznały to za dwa cele – połączenie i podział (WSA w Białymstoku II SA/Bk 931/22; skarga kasacyjna oddalona wyrokiem NSA I OSK 1500/23 z 3.07.2026). Bezpieczniej najpierw połączyć działki w EGiB, a potem zgłosić podział.

F2. Kiedy kilka nieruchomości na jednej mapie

Decyduje jedno postępowanie i jedno rozstrzygnięcie, a nie wola zlecniodawcy

Tak – przepis przewiduje jedno postępowanie

- **Połączenie i ponowny podział** (art. 98b UGN): zgodny wniosek, jedna decyzja z warunkiem zamiany (§ 12 rozp. z 2004 r.)
- **Decyzja ZRID**: zatwierdza podział wielu nieruchomości; GUGiK dopuszcza jedną mapę w arkuszach

Sporne – jeden wniosek dla sąsiednich nieruchomości

- Podział pod drogę z urzędu (art. 97 ust. 3 pkt 1 UGN) albo na jeden wniosek – GUGiK niewiążąco dopuszcza jedną mapę
- Część starostów żąda odrębnych zgłoszeń (stan faktyczny II SA/GI 645/24)
- Przed zgłoszeniem: pisemne ustalenie z gminą i PODGiK

Nie – odrębne podziały

- Nieruchomości różnych właścicieli z odrębnymi wnioskami (II SA/GI 1841/23)
- Regulacja granic (art. 93 ust. 2a) – każda dzielona nieruchomość osobno; sąsiednią tylko oznacza się na mapie (§ 9 ust. 1 pkt 6)
- Podział „rolny” – osobno dla każdej nieruchomości

Podział prawny polegający na odłączeniu istniejących działek ewidencyjnych do nowej KW nie wymaga decyzji ani mapy z projektem podziału (art. 96 ust. 3 UGN).

F2. Organizacja pracy przy podziale (cd.)

- **Obszar zgłoszenia** – cała dzielona działka albo przyległe działki tej samej nieruchomości, a nie cała KW. Przy wydzieleniu niewielkiej części można zgłosić tylko obszar wydzielany (GGK 2020; por. § 8 rozp. z 2004 r.).
- **Prace towarzyszące:** ustalenie przebiegu granic potrzebne do podziału – osobne zgłoszenie albo uzupełnienie zgłoszenia (art. 12 ust. 2c pkt 4 PGiK); wyznaczenie i utrwalenie nowych punktów po decyzji ostatecznej (§ 14 pkt 2) – odrębne zgłoszenie po ujawnieniu punktów w EGiB (art. 39 ust. 5 PGiK; sl. 56–59); scalenie i podział – odrębny cel (lit. g), scalenie i wymiana – lit. j.
- **Gdy jedna mapa obejmuje kilka nieruchomości (art. 98b, ZRID):** dla każdej – oznaczenie według EGiB i KW, granice, powierzchnia, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny przy rozbieżności oznaczeń; odrębny protokół przyjęcia granic dla każdej nieruchomości (§ 7 i § 9 rozp. z 2004 r.).
- **Zgłoszenie zbiorcze dla podziałów niezależnych** grozi negatywną weryfikacją (art. 12b PGiK) i sporem kończącym się w sądzie administracyjnym – zgodność obszaru z jednym wielokątem nie chroni przed zarzutem co do mapy (II SA/GI 1841/23).



Dziękuję za uwagę

Pytania i dyskusja

PAWEŁ HANUS - PHANUS@AGH.EDU.PL

GiG, 8 października 2026 r.